intersex
NIGERIA
CENTER FOR HEALTHCARE DEVELOPMENT & YOUTH EMPOWERMENT

VISIBILITÉ, INCLUSION ET RECONNAISSANCE DES PERSONNES INTERSEXES AU NIGÉRIA

(Une étude de base sur la Perception Publique de Personnes Intersexes et Mutilation Génitales au Nigéria).



By Intersex Nigeria (Centre for Healthcare Development and Youth Empowerment)

Informations sur les contacts

Intersex Nigeria (Center for Healthcare Development and Youth Empowerment)

Lagos and Abuja, Nigeria

info@intersexnigeria.org

+2349129057794

Visit notre site web

www.intersexnigeria.org

Média Sociaux

@Intersex_nigeria_

@IntersexNigeria

@IntersexNigeria

Intersex Nigeria

Publié par: Intersex Nigeria
Droits d'auteur: Intersex Nigeria, 2024

Date de publication: October, 2024



© Intersex Nigeria

REMERCIEMENTS

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude et mon appréciation à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette étude de base intitulée "Visibilité, inclusion et reconnaissance des personnes intersexes au Nigeria". Ce rapport de recherche témoigne du dévouement et de la collaboration de nombreuses personnes et organisations qui l'ont rendu possible. Nous remercions la communauté intersexe du Nigeria, dont la volonté de partager ses expériences, ses défis et ses aspirations a été cruciale pour la réalisation de cette étude. Votre résilience et votre détermination nous invitent à poursuivre la lutte pour la libération, en ne laissant personne de côté. Nous remercions les participants à la recherche qui ont généreusement offert leur temps et leurs idées, ce qui nous a permis d'acquérir une compréhension globale des problèmes rencontrés par les personnes intersexes au Nigeria. Votre confiance et votre collaboration ont contribué à mettre au jour les multiples facettes de cette recherche.

Nous remercions les consultants **Oluwatoyin Adejonwo, PhD** et **Barr. Omolara Oriye** pour le travail incroyable qu'ils ont accompli en rassemblant les données et en garantissant l'exactitude des informations et des conclusions de ce rapport. Votre dévouement à assurer une société inclusive et favorable aux personnes intersexuées est admirable.

Nous remercions les diverses organisations non gouvernementales, les défenseurs des droits de l'homme et les activistes qui ont travaillé sans relâche pour sensibiliser le public aux questions intersexes au Nigeria. Votre dévouement à cette cause est louable et votre soutien à la diffusion de cette recherche est inestimable. Bien que nous aspirions à davantage de connaissances et de compréhension du paysage des variations intersexes, nous remercions la communauté universitaire et de recherche pour son travail. Vos contributions ont ajouté de la profondeur et de la crédibilité aux résultats présentés dans ce rapport. Enfin, nous remercions **l'Open Society Initiative for West Africa (OSIWA)**, dont le soutien financier a rendu cette recherche possible. Nous apprécions vivement votre engagement à faire progresser les droits et le bien-être des personnes intersexuées au Nigeria.

En conclusion, nous apprécions le travail incroyable du **Web Haptic Intelligence Group**. Nous remercions **David Benson** pour sa remarquable contribution éditoriale à ce rapport. Et nous exprimons notre immense gratitude à **Loé Petit** pour avoir soigneusement et minutieusement relecture et traduit l'étude de recherche du l'anglais vers français afin d'en préserver le contexte et l'authenticité. Nous sommes convaincus que cette étude sera un catalyseur de changement positif, conduisant à une visibilité, une inclusion et une reconnaissance accrues des personnes intersexuées au Nigeria et au-delà.

RÉSUMÉ

La classification profondément ancrée de l'humanité en deux sexes distincts - masculin et féminin - imprègne notre compréhension et l'organisation des structures sociales, ce qui conduit à l'exclusion et à l'effacement des personnes intersexes. Cette perspective binaire ne tient pas compte de l'existence d'individus qui ne se conforment pas parfaitement aux catégories acceptées. Cette situation est très préoccupante, car ces personnes sont vulnérables et exposées à de graves violations des droits de l'homme en raison de cet ordre social. La dichotomie des sexes largement acceptée, ainsi que les normes médicales, sociales et intellectuelles correspondantes, ont donné lieu à des interventions médicales et chirurgicales banales sur les personnes intersexes, qui sont souvent effectuées sans le consentement éclairé ou la consultation appropriée des personnes elles-mêmes. La culture du secret et de la honte qui entoure le corps des personnes intersexes permet à ces pratiques de persister, ce qui sous-tend les préoccupations en matière de droits de l'homme qui restent non reconnues et non traitées, en raison d'un manque de sensibilisation de la société nigériane à l'égard des personnes intersexes.

Le manque de connaissances et de sensibilisation au sein de la population et la réticence des décideurs politiques exacerbent les difficultés auxquelles sont confrontées les personnes intersexes au Nigeria. Les personnes intersexes se voient refuser la maîtrise de leur corps en raison de l'interaction complexe entre les normes de genre, les pratiques médicales et les attitudes sociétales. Cette situation est contraire aux principes d'autonomie et de dignité individuelles qui constituent le fondement des droits de l'homme fondamentaux. Elle perpétue directement et indirectement des pratiques préjudiciables telles que la discrimination, la stigmatisation et l'exclusion. L'étude "Visibilité, inclusion et reconnaissance des personnes intersexes au Nigeria" offre une vue d'ensemble des défis liés à la visibilité, à l'inclusion, à la reconnaissance et à la perception sociale des personnes intersexes au Nigeria, tout en développant la portée, l'étendue et la pratique des mutilations génitales intersexes (MGI). En soulignant les défis auxquels sont confrontées les personnes intersexes, notamment la stigmatisation sociale, la discrimination et les violations de leurs droits humains, le rapport examine le lien entre la perception sociale et les expériences des personnes intersexes, y compris les expériences des parents d'enfants intersexes dans l'accès aux services sociaux, notamment l'éducation, la justice, l'emploi et les soins de santé.

Le rapport met en lumière l'identité et l'accès des personnes intersexes, souvent négligés, dans un monde où certains progrès ont été enregistrés aux frontières des droits des personnes intersexes, et souligne la nécessité de comprendre, de sensibiliser et de faire des progrès politiques pour remédier aux violations des droits de l'homme subies par les personnes intersexes au Nigeria. Ce rapport conclut qu'il est instructif pour la société nigériane d'affronter ces questions profondément enracinées et d'entreprendre un effort concerté pour accroître la sensibilisation, la compréhension et l'inclusion des personnes intersexes.

Pour ce faire, il faudra remettre en question les normes traditionnelles en matière de genre, plaider en faveur d'une éducation complète et de la diffusion d'informations, et promouvoir une culture du respect et de l'inclusion. Il doit y avoir un engagement collectif pour démanteler le secret et la honte qui permettent la persistance de pratiques néfastes. Des politiques et des cadres juridiques doivent être mis en place pour protéger les droits des personnes intersexes, afin qu'elles puissent prendre des décisions éclairées sur leur corps et vivre à l'abri de la discrimination et de la violence.

En définitive, ce rapport recommande de reconnaître et d'affirmer les droits des personnes intersexes comme une question de justice et une étape cruciale vers la construction d'une société plus inclusive et plus équitable. En reconnaissant la réalité des personnes intersexes et en œuvrant à la création d'un monde où leurs droits sont respectés et défendus, le Nigeria fera un grand pas en avant vers la réalisation des droits de l'homme pour tous.

TABLE DES MATIÈRES

Remerciements		I
Résumé		II
Table Des Matières		IV
Acronymes		1
1.0	**Introduction**	2
2.0	**Examen des droits de l'homme et des droits des personnes intersexes au Nigeria**	4
2.1.	Mythes, idées fausses et perceptions des personnes intersexes au Nigeria	9
2. 2	Prévalence, Ampleur Et Portée Des Mutilations Génitales Intersexuelles Au Nigeria	13
2.2.1	Qu'est-ce Que Les Mutilations Génitales Intersexes (mgi)?	13
2.2.2	Prévalence, Étendue Et Portée De L'igm Au Nigeria	14
2.3	Champ d'application de l'étude	15
3.0	**La méthodologie**	16
4.0	**Démographie de l'étude**	17
4.1.	Compréhension du terme intersexe	20
4.1.1.	Perception de l'intersexuation	22
4.1.2.	Situation des personnes intersexes au Nigeria	26
4.2.	Perception par le public des mutilations génitales intersexes (MGI)	33
4.3.	Cadre juridique protégeant les personnes intersexes contre les MIG	35
4.3.1.	Connaissance des défis auxquels sont confrontées les personnes intersexes au Nigeria	36
4.4.	Perception des mutilations génitales intersexes au Nigeria	37
4.4.1.	Connaissances personnelles des survivants des MIG	38
4.4.2.	Perception par le public des cadres juridiques protégeant les personnes intersexes contre les MIG	40
5.0	**Conclusion**	41
5.1.	Recommandations	42
	References	**45**

ACRONYMES

DSD	-	Trouble du développement sexuel
DUDH	-	Déclaration universelle des droits de l'homme
PIDCP	-	Pacte international relatif aux droits civils et politiques
PIDESC	-	Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
CADHP	-	Commission africaine des droits de l'homme et des peuples
OHCHR	-	Bureau du Haut Commissariat aux Droits de l'Homme
KNCHR	-	Commission nationale des droits de l'homme du Kenya
SDA	-	Sex Discrimination Act (loi sur la discrimination sexuelle)
NHRC	-	Commission nationale des droits de l'homme du Nigeria
IGM	-	Mutilation génitale intersexe
RCE	-	Conseil national de l'éducation
NERDC	-	Conseil nigérian pour la recherche et le développement dans le domaine de l'éducation

INTRODUCTION

Dans le nouveau paysage du sexe et du genre, un monde où les droits des transgenres et des homosexuels ont fait quelques progrès, l'intersexuation est peut-être le dernier tabou. "Intersexe" est un terme générique qui décrit les corps qui se situent en dehors du binaire masculin/féminin. Il désigne les personnes qui sont nées avec des caractéristiques sexuelles naturelles, y compris les organes génitaux, les gonades et les schémas chromosomiques, qui ne correspondent pas aux notions binaires typiques de corps masculin ou féminin (Carpenter, 2020). Les personnes intersexes ont été qualifiées d'"hermaphrodites" ou de personnes présentant des "troubles du développement sexuel" (DSD). Ces deux termes sont stigmatisants et sous-entendent qu'il s'agit de quelque chose qui doit être corrigé.



Les variations intersexes se présentent de différentes manières, notamment au niveau des organes génitaux ou des organes sexuels internes qui ne relèvent pas des catégories homme/femme, comme dans le cas d'une personne possédant à la fois des tissus ovariens et testiculaires. D'autres personnes intersexes ont des combinaisons de chromosomes différentes de XY (généralement associé aux hommes) et XX (généralement associé aux femmes), comme XXY. Les variations des traits intersexes peuvent être visibles à la naissance, tandis que d'autres ne se manifestent qu'à la puberté. Il est important de noter que le terme intersexe recouvre une gamme variée de traits différents qui peuvent être déterminés avant la naissance, à la naissance, pendant la puberté et à d'autres moments. Ces caractéristiques comprennent l'hyperplasie congénitale des surrénales, le syndrome de Klinefelter, l'hypospadias et le syndrome d'insensibilité aux androgènes.

Il n'existe pas de données concluantes sur le nombre de personnes intersexes dans le monde, ni même dans la région africaine, mais les experts estiment que les personnes intersexes représentent 0,05 à 1,7 % de la population mondiale totale. Le Kenya est la première nation africaine et probablement l'un des seuls pays au monde à intégrer la catégorie intersexe dans son recensement national. Son recensement de 2019 estime que 1 524 personnes, soit environ 0,003 % de la population, sont intersexes.

Le binaire de genre, également connu sous le nom de binarisme de genre, est la classification du genre en deux formes distinctes et opposées de masculin et de féminin, que ce soit par un système social, une croyance culturelle ou les deux simultanément. La plupart des cultures fonctionnent selon un binaire de genre et prescrivent l'existence de deux genres : les garçons/hommes et les filles/femmes. C'est là que réside la racine du défi, de la stigmatisation et de la perception infondée des personnes intersexes par la société.

Il y a un manque général de sensibilisation et d'apathie à l'égard des personnes intersexes au Nigeria de la part du gouvernement, des politiques et des législateurs, des organisations religieuses, des professionnels de la santé, des familles et de la société en général. Même si les personnes intersexes mènent des vies différentes, elles sont fortement marquées par les expériences discriminatoires quotidiennes qui les privent de développement professionnel et personnel ainsi que de participation sociale. Même lorsqu'elles ont l'éducation et les compétences professionnelles nécessaires pour gagner leur vie, elles sont empêchées d'exploiter pleinement leur potentiel en raison de ce qu'elles sont.

Sans accès aux informations importantes et nécessaires pour prendre des décisions éclairées, les parents sont amenés à penser que la mutilation chirurgicale pendant l'enfance est la meilleure option de soins pour leur enfant intersexe. Ces interventions médicales inutiles, ces chirurgies et d'autres pratiques discriminatoires se perpétuent sur les enfants et les personnes intersexes, parfois avec le soutien actif du gouvernement. En 2019, le gouvernement de l'État de Kano a financé des chirurgies correctives forcées sur des personnes intersexes. Le gouverneur de l'État a déclaré à l'époque que l'État "repêcherait" davantage de personnes intersexes pour les soumettre à ces interventions chirurgicales invasives.

D'une manière générale, l'expérience des personnes intersexes au Nigeria varie et est largement influencée par leur lieu de résidence. Les recherches indiquent que vivre dans l'une des villes cosmopolites comme Lagos, Abuja ou Port Harcourt est préférable d'un point de vue socio-économique. Vivre à Lagos peut les soulager de leur expérience de la croissance et des éventuels traumatismes de l'adolescence. Les personnes intersexes peuvent s'y épanouir davantage en raison de la diversité des personnes, des cultures et des croyances. Les personnes intersexes qui grandissent et vivent dans le nord du Nigeria sont confrontées à une réalité différente.

2. EXAMEN DES DROITS DE L'HOMME ET DES DROITS DES PERSONNES INTERSEXES AU NIGERIA



Chaque personne a une dignité et une valeur inhérentes, et pour reconnaître cette valeur fondamentale, nous reconnaissons et respectons ses droits de l'homme. Les droits de l'homme sont des droits que nous possédons parce que nous existons en tant qu'êtres humains. Ils sont intrinsèques à tous, indépendamment du sexe, de l'origine nationale ou ethnique, de la couleur, de la religion, de la langue ou de tout autre statut. Il s'agit d'un ensemble de principes relatifs à l'égalité et à l'équité, allant des plus fondamentaux - le droit à la vie, le droit à un procès équitable, le droit de ne pas être soumis à la torture et à d'autres traitements cruels et inhumains, la liberté d'expression et la liberté de religion - à ceux qui font que la vie vaut la peine d'être vécue - le droit à la santé, à l'éducation, à un environnement sûr, à l'alimentation, au travail et à un niveau de vie adéquat.

Les instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l'homme et les constitutions nationales garantissent ces droits, à commencer par la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH), adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1948, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP, 1966) et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC, 1966). La DUDH, le PIDCP et le PIDESC constituent la Charte internationale des droits de l'homme. Au niveau régional, la Commission Africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP) a adopté la résolution 552 qui appelle à la promotion et à la protection des droits des

personnes intersexes en Afrique, un instrument international relatif aux droits de l'homme et aux libertés des personnes en Afrique qui prévoit et garantit leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels fondamentaux.

Ces dernières années, les abus et les violations des droits de l'homme à l'encontre des personnes intersexes ont été mieux reconnus et mieux connus. Il s'agit notamment de violations de leur droit à ne pas être soumis à la torture et aux mauvais traitements, de leur droit à la santé et à l'intégrité corporelle, de leur droit à l'égalité et à la non-discrimination, de leur droit à la protection contre les interventions médicales forcées et coercitives, l'infanticide, les restrictions à l'exercice de la capacité juridique et l'accès à la réparation et à la justice, ainsi que de leur droit à l'éducation, au sport, à l'emploi et aux services.

La Constitution de la République fédérale du Nigeria de 1999 constitue un point de départ pour la promotion et la protection des personnes intersexes au Nigeria. Les droits de l'homme sont garantis par le chapitre IV de la Constitution de 1999 telle qu'amendée. Ces droits sont appelés droits inaliénables et comprennent le droit à la vie (section 33), le droit à la dignité (section 34), le droit à la liberté personnelle (section 35), le droit à un procès équitable (section 36), le droit à la vie privée et familiale (section 37), le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion (section 38), le droit à la liberté d'expression et de presse (section 39), le droit de réunion et d'association pacifiques (section 40), le droit à la liberté de mouvement (section 41) et le droit de ne pas être victime de discrimination.

Outre les droits garantis au chapitre IV de la Constitution de 1999, les règles de 2009 relatives aux droits fondamentaux (procédures d'application), adoptées en vertu de l'article 46 (3) de la Constitution, prévoient les mécanismes d'application des droits de l'homme fondamentaux. Elles définissent la pratique et la procédure d'application des droits de l'homme au Nigeria. La Constitution prévoit que toute personne qui allègue que l'un des droits fondamentaux a été ou risque d'être violé peut saisir la Cour pour obtenir réparation.

La combinaison d'idées fausses, de discrimination, de pratiques sociales et religieuses néfastes, de stigmatisation, de tabous et de manque d'informations non pathologisantes perpétue les violations des droits de l'homme à l'encontre des personnes intersexes au Nigeria. Ces violations empêchent les personnes intersexes de s'exprimer sur ces pratiques et violations préjudiciables, d'accéder aux services sociaux tels que les soins de santé et à l'information. Les personnes intersexes et leurs familles sont également incapables d'accéder à des informations utiles, à un soutien par les pairs et à des services juridiques, ce qui les rend encore plus invisibles au sein de leur société.

Dans le monde, seule une poignée de pays a mis en œuvre des mesures pour prévenir et traiter ces abus et, selon le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (HCDH), l'efficacité des mesures existantes n'a pas encore été pleinement documentée. En 2005, l'Afrique du Sud a inclus le terme "intersexe" dans une définition large du sexe, dans la loi de 2000 sur la promotion de l'égalité et la prévention de la discrimination injuste (loi de 2000 sur l'égalité). La loi sur l'égalité est une loi anti-discrimination complète qui interdit les discours de haine et le harcèlement, ainsi que la discrimination injuste de la part du gouvernement, des organisations privées et des individus. La Commission nationale des droits de l'homme du Kenya (KNCHR), en vertu de l'article 59 de la Constitution de 2010 et de la section 8 de la loi KNCHR de 2011, a pour mandat principal de garantir la promotion et la protection des droits de l'homme au Kenya, y compris la sauvegarde des droits des personnes intersexes. L'article 27 de la Constitution kenyane prévoit des garanties et des protections contre la discrimination des personnes fondée sur des motifs qui incluent le sexe. La Cour constitutionnelle kenyane a également réaffirmé que les personnes intersexes jouissaient des mêmes droits de l'homme et des mêmes libertés fondamentales que toute autre personne en vertu de la Charte des droits. En 2013, l'Australie a inclus l'attribut "statut intersexe" dans la loi de 1984 sur la discrimination sexuelle (Sex Discrimination Act 1984 - SDA). Cette loi interdit toute discrimination à l'encontre d'une personne en raison de son sexe, de son identité de genre, de son statut intersexe, de son orientation sexuelle, de sa situation matrimoniale ou de son statut relationnel. La loi maltaise de 2015 sur l'identité de genre, l'expression de genre et les caractéristiques sexuelles interdit la chirurgie et le traitement des caractéristiques sexuelles des mineurs sans leur consentement éclairé et interdit la discrimination fondée sur les caractéristiques sexuelles. Malte a également mis en œuvre une politique antidiscriminatoire dans les écoles.

Les organisations de défense des droits des personnes intersexes jouent un rôle essentiel en apportant un soutien aux personnes intersexes et à leurs familles, notamment en fournissant des informations, en éduquant, en sensibilisant et en luttant contre la stigmatisation et la discrimination. Elles documentent également les violations des droits de l'homme et en recueillent les preuves. Le soutien du gouvernement est essentiel, en particulier dans les domaines des politiques et des réglementations et pour garantir un accès facile aux services sociaux et aux équipements sans crainte de stigmatisation et de discrimination.

La Commission nationale des droits de l'homme du Nigeria (NHRC), affiliée à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, a été créée par la loi de 1995 sur la Commission nationale des droits de l'homme afin de promouvoir et de protéger tous les droits de l'homme au Nigeria. La NHRC a été créée conformément à la résolution 48/134 de

l'Assemblée générale des Nations unies, qui enjoint à tous les États membres de mettre en place des institutions nationales indépendantes pour la promotion, la protection et l'application des droits de l'homme. La Commission sert de mécanisme extrajudiciaire pour le respect et la jouissance des droits de l'homme. Elle offre également des possibilités d'information, de recherche et de dialogue pour sensibiliser le public aux questions relatives aux droits de l'homme.

La NHRC est chargée de traiter toutes les questions relatives à la promotion et à la protection des droits de l'homme tels qu'ils sont garantis par la Constitution de la République fédérale du Nigeria, la Charte des Nations unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention internationale sur les droits civils et politiques, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention internationale sur les droits économiques, sociaux et culturels, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la Convention sur les droits de l'enfant, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et d'autres instruments internationaux et régionaux sur les droits de l'homme auxquels le Nigeria est partie.

La reconnaissance et la promotion des droits des personnes intersexes relèvent du mandat de la Commission nationale des droits de l'homme, notamment par le biais de ses plaintes et autres mécanismes de protection. Malheureusement, les personnes intersexes au Nigeria n'ont pas été en mesure d'utiliser pleinement ce mécanisme de protection des droits de l'homme. Bien que la Commission nationale des droits de l'homme soit consciente de la stigmatisation, de la discrimination et des violations des droits de l'homme auxquelles sont confrontées les personnes intersexes au Nigeria, le mécanisme n'a pas fait de progrès dans la protection spécifique des droits des personnes intersexes. Les principales raisons invoquées sont notamment le fait que les personnes concernées ne signalent pas à la CNDH les cas de discrimination, de violence et de stigmatisation dont elles sont victimes.

La Commission reconnaît que la MGI, le droit à l'éducation, le droit à la vie privée, l'accès aux soins de santé et l'absence de discrimination sont quelques-unes des violations des droits de l'homme les plus courantes à l'encontre des personnes intersexes. Cependant, il existe des lacunes juridiques. Tout en identifiant les lacunes du cadre législatif actuel pour la protection des personnes intersexes au Nigeria, la Commission nationale des droits de l'homme affirme qu'il n'existe pas de règlements, de politiques ou de lignes directrices spécifiques aux personnes intersexes, ce qui constitue un défi pour la protection et la promotion des droits de l'homme des personnes intersexes. L'éthique et les règles médicales devraient guider les interactions des personnes intersexes avec les médecins et les autres membres du personnel

médical qui ont accès à elles. Alors que la Commission estime que les personnes intersexes sont affectées de manière disproportionnée par la négligence médicale et d'autres violations graves des droits de l'homme, le manque de données clés sur ces événements a été absent de sa compréhension et de son champ d'action dans la protection et la promotion des droits des personnes intersexes au Nigéria. Alors que la loi sur les droits de l'enfant de 2003 reconnaît les mutilations génitales féminines comme un crime et une violation de l'autonomie corporelle des enfants, les enfants intersexes ne sont pas protégés par cette loi.

En ce qui concerne l'identification des lacunes législatives, il est difficile de mettre le doigt sur des questions spécifiques en l'absence d'un cadre juridique établi pour traiter des droits et des préoccupations des personnes intersexes. L'absence d'une telle législation rend difficile l'identification des lacunes ou des insuffisances. C'est pourquoi la priorité doit être accordée à la création d'un cadre juridique complet qui réponde aux droits et aux besoins des personnes intersexes au Nigeria.

Pour permettre à la Commission nationale des droits de l'homme de se concentrer sur la promotion des droits des personnes intersexes, il est nécessaire de disposer de données fiables et régulièrement mises à jour. Il n'existe actuellement pas de statistiques et de chiffres clairs concernant les défis auxquels sont confrontées les personnes intersexes au Nigeria. L'un des mandats de la CNDH est de mener des études et des recherches dans les domaines émergents des droits de l'homme. La CNDH doit déployer des ressources à cette fin.

Il est nécessaire de mener une action de sensibilisation globale visant à promouvoir la prise de conscience et la compréhension de l'identité et des variations intersexes. Il est important de reconnaître que les informations existantes ne sont pas exactes et qu'il est nécessaire de disposer d'informations exactes et accessibles sur les variations intersexes au Nigeria. Pour faire progresser les principes d'égalité et de non-discrimination, la Commission nationale des droits de l'homme estime qu'il est essentiel de mettre en place des programmes de sensibilisation axés sur des institutions clés telles que les écoles et les infrastructures sanitaires et juridiques. Les lois anti-discrimination spécifiques aux personnes intersexes sont pertinentes car elles sont conçues pour protéger à la fois contre la discrimination individuelle (commise par des individus) et la discrimination structurelle (découlant de politiques ou de procédures qui désavantagent certains groupes).

2.1. MYTHES, IDÉES FAUSSES ET PERCEPTIONS DES PERSONNES INTERSEXES AU NIGERIA



Il n'existe pas suffisamment de recherches sur les croyances et les perceptions des Nigérians à l'égard des personnes nées avec des variations innées de leurs caractéristiques sexuelles (personnes intersexes). Il y a encore moins de littérature sur la façon dont ces croyances affectent le paysage juridique et politique du pays. Cette partie se concentrera sur l'analyse d'une enquête de perception sociale utilisant le matériel limité disponible. L'objectif est de parvenir à une compréhension globale du contexte social et culturel du Nigeria concernant les personnes intersexes.

Dans certaines cultures nigérianes antérieures aux années 1700, on croyait que les personnes intersexes, tout comme les jumeaux, étaient un mauvais présage ou une malédiction et étaient tuées à la naissance. Les enfants nés avec des variations intersexes étaient considérés comme dangereux et ces sociétés considéraient à l'époque qu'il était moralement justifié de mettre fin à leur vie à la naissance pour éviter des conséquences potentiellement catastrophiques. Dans certains cas, les mères d'enfants intersexes se voyaient refuser la possibilité de prendre leur nouveau-né dans les bras avant qu'il ne soit emmené, et toute discussion à ce sujet était strictement interdite. Une étude menée en Afrique du Sud a révélé qu'un participant a décrit les personnes intersexes comme étant perçues dans le contexte africain comme possédant des entités malveillantes nécessitant un exorcisme. Il est donc compréhensible que la naissance d'un enfant intersexe à cette époque soit émotionnellement traumatisante pour les parents, car l'ambiguïté sexuelle de l'enfant est perçue comme une violation d'une vision socioculturelle du monde et ces parents sont voués à un culte du secret et de la honte.

Les parents d'enfants intersexes ne révèlent généralement pas leur statut intersexe à quiconque, que ce soit au sein ou en dehors de la famille, parce qu'ils sont gênés ou honteux, ou parce qu'ils ont le sentiment qu'il est mal de protéger un enfant intersexe. Baqutayan a fait allusion au fait que ces parents et ces familles utilisent le silence et la dissimulation comme stratégies pour éviter les conflits sociaux, les pertes, les punitions et les sanctions pour leurs enfants intersexes. Les règles normatives et morales qui régissent ces processus ne sont pas seulement liées aux corps, mais sont également présentes dans les différents espaces sociaux dans lesquels ils circulent. Ils ont ensuite identifié deux types de stigmatisation dans ce cas. La stigmatisation visible est ressentie par les personnes qui ont une caractéristique perceptible et la préoccupation majeure est donc centrée sur la manière de gérer la tension créée par l'interaction avec la société, tandis que la stigmatisation invisible ne devient réelle que lorsque l'attribut est révélé, directement ou indirectement.

La médecine moderne et les progrès technologiques ont été à la fois positifs et négatifs. Elles ont pathologisé les variations intersexes et, dans le même temps, donné aux personnes présentant ces variations la possibilité de changer de sexe et, parfois, de subir des interventions chirurgicales visant à affirmer leur identité sexuelle. Les procédures diagnostiques et thérapeutiques, quelle que soit la forme qu'elles prennent, impliquent le plus souvent une médicalisation non informée et forcée, ainsi qu'une tentative d'adaptation de leur corps aux normes sociales de la masculinité et de la féminité. Les caractéristiques biologiques avec lesquelles un enfant naît ont une influence considérable sur la manière dont il est socialisé et dont on attend de lui qu'il se comporte. Les personnes intersexes constituent l'une des populations les plus vulnérables de la société et font l'objet d'une recherche très limitée. Si les parents pensent que la mutilation chirurgicale pendant l'enfance est la meilleure option pour leur enfant intersexe afin de l'élever comme un homme ou une femme, les faits montrent qu'en grandissant, les enfants remarquent d'autres variations corporelles, commencent à souffrir de complications et perdent confiance en eux.

Le Nigeria ignore encore largement la réalité des personnes intersexes. Comme nous l'avons vu plus haut, la perception sociale des personnes intersexes au Nigeria est largement liée aux idées d'anomalies congénitales, de honte et de secret. L'insistance sur la classification des êtres humains en deux catégories de sexe est enracinée et les systèmes sociaux sont construits autour de cette classification. Les personnes qui ne correspondent pas parfaitement à ces deux catégories de sexe sont souvent exposées à des violations des droits de l'homme. Parmi elles, les personnes intersexes sont particulièrement vulnérables et sont exposées à des discriminations fondées sur leur identité de genre et leurs caractéristiques sexuelles perçues ou réelles.

L'article 2 de la Charte africaine stipule que toute personne est habilitée à jouir des droits et libertés reconnus et garantis par la Charte, sans distinction de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinions politiques ou autres, d'origine nationale et sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. L'article 3 garantit que tous les individus sont considérés comme égaux devant la loi et ont droit à une protection égale de la loi. Bien que les interprétations juridiques de ces articles par la Commission africaine soient quelque peu limitées, la Commission a affirmé ce principe dans l'affaire Purohit et autres c. Gambie :

> *"Les articles 2 et 3 de la Charte africaine constituent les dispositions de la Charte africaine relatives à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de protection. L'article 2 pose un principe essentiel à l'esprit de la Charte africaine et est donc nécessaire pour éradiquer la discrimination sous toutes ses formes, tandis que l'article 3 est important parce qu'il garantit un traitement juste et équitable des individus dans le cadre du système juridique d'un pays donné. Leurs dispositions ne sont pas dérogatoires et doivent donc être respectées en toutes circonstances pour que chacun puisse jouir de tous les autres droits prévus par la Charte africaine".*

Résolution 552 *La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (la Commission), réunie lors de sa 74e session ordinaire en 2023 :*

> *Rappelant son mandat de promotion et de protection des droits de l'homme et des peuples en Afrique en vertu de l'article 45 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (la Charte africaine) ; l'article 21 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant interdisant les pratiques sociales et culturelles néfastes. Reconnaissant que les personnes intersexes, qui sont nées naturellement avec une anomalie chromosomique et une anatomie reproductive ou sexuelle qui ne semble pas correspondre aux définitions typiques de la femme ou de l'homme, existent dans toutes les sociétés africaines. Reconnaître que l'intersexuation est un handicap inhérent à la naissance et qu'elle ne doit pas être considérée comme un tabou dans toutes les sociétés africaines ;*
>
> *Reconnaissant également que les interventions chirurgicales et autres procédures de normalisation génitale non consensuelles et inutiles pratiquées sur des personnes intersexes, dans un cadre médical ou autre, peuvent leur causer des souffrances physiques et psychologiques tout au long de leur vie, une stérilité permanente, une incontinence et une perte de plaisir sexuel.*
>
> *Reconnaissant en outre que les interventions chirurgicales et autres procédures de normalisation génitale non consensuelles et non nécessaires mentionnées ci-dessus ont des conséquences irréversibles similaires aux mutilations génitales et peuvent être considérées comme telles ;*

Préoccupés par les violations des droits de l'homme à l'encontre des personnes intersexes, qui comprennent, entre autres, le rejet par la société, l'infanticide et l'abandon d'enfants, l'absence de reconnaissance juridique appropriée et les procédures administratives qui empêchent les personnes intersexes d'obtenir ou de modifier des documents d'identité, la discrimination injuste dans les écoles, les établissements de santé, les sports de compétition, le travail, l'accès aux services publics, et la détention ;

S'inquiète en outre de l'invisibilité et du manque de sensibilisation et de sensibilité au sort et à la situation des personnes intersexes dans les communautés africaines.

2.2 PRÉVALENCE, AMPLEUR ET PORTÉE DES MUTILATIONS GÉNITALES INTERSEXUELLES AU NIGERIA

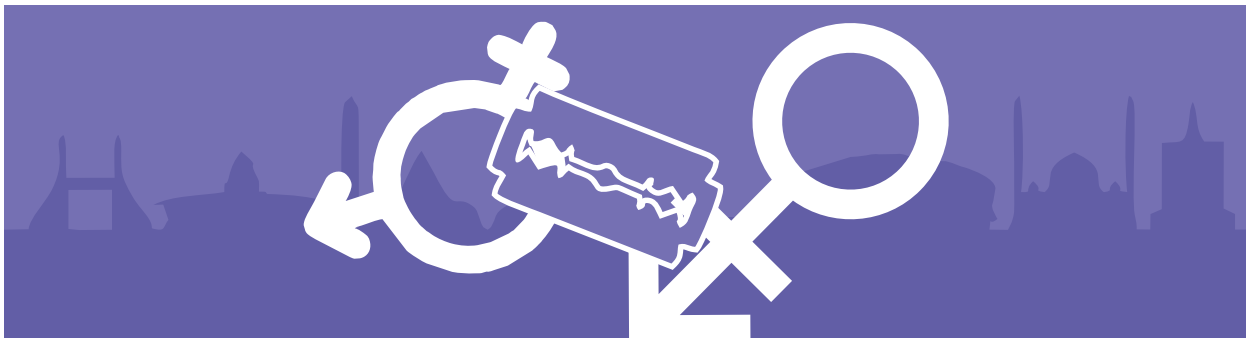
2.2.1 QU'EST-CE QUE LES MUTILATIONS GÉNITALES INTERSEXES (MGI) ?



La MGI implique des interventions chirurgicales de « normalisation sexuelle », accompagnées de traitements hormonaux et d'instructions comportementales en fonction du sexe assigné. Les interventions chirurgicales sont pratiquées de manière à ce que les organes génitaux externes s'alignent sur le sexe dans lequel l'enfant sera élevé, en supposant qu'ils se développent normalement. L'ajustement des corps intersexués, qui dans la plupart des cas est une forme de traitement de réassignation sexuelle, a été développé pour la première fois par John Money dans une célèbre étude de cas expérimentale impliquant des jumeaux identiques, dont aucun n'était né avec une condition d'intersexualité. Money a recommandé que l'un des jumeaux, qui avait perdu son pénis à la suite d'un accident de circoncision, soit transformé chirurgicalement en fille (Joan) et élevé comme telle. Joan a commencé à aimer porter des robes et se faire coiffer, et Money a fièrement proclamé que le changement de sexe était un succès. Selon Fausto-Sterling, depuis les années 1950, le traitement médical des conditions intersexes est le changement de sexe chirurgical ou l'intervention hormonale, qui est pratiqué pour modifier les organes génitaux ambigus et d'autres caractéristiques sexuelles.

On estime que la médecine moderne et les progrès technologiques ont donné aux personnes intersexuées la possibilité de changer de sexe afin d'ajuster chirurgicalement leur corps pour qu'il corresponde aux normes sociétales de l'homme et de la femme. Cette assignation de genre irréversible (parfois non consensuelle) entraîne souvent plusieurs complications par la suite, notamment la stérilité, des douleurs et des souffrances psychologiques intenses, l'absence de sensations sexuelles, des cicatrices, l'ablation des gonades entraînant la stérilisation et des traitements hormonaux à vie, ainsi que des traumatismes psychologiques pour les survivants.

2.2.2 PRÉVALENCE, ÉTENDUE ET PORTÉE DE L'IGM AU NIGERIA



Les conséquences de la MGI sont une assignation de genre souvent irréversible.35 Les parents d'enfants présentant des traits intersexuels subissent souvent des pressions pour accepter que leurs enfants subissent de telles opérations ou de tels traitements. Ils sont rarement informés des alternatives ou des conséquences négatives potentielles de ces procédures, qui sont couramment pratiquées malgré l'absence d'indication médicale de leur nécessité ou de leur urgence. Elles sont souvent justifiées par des préjugés sociaux, la stigmatisation associée aux corps intersexués et l'obligation administrative d'assigner un sexe au moment de l'enregistrement de la naissance.

Les enfants ne sont pas capables de prendre des décisions complexes par eux-mêmes et, faute de conseils et de connaissances appropriés, les parents d'enfants intersexués ne sont pas bien informés ou mieux équipés pour prendre ces décisions qui changent la vie au nom de l'enfant, d'eux-mêmes et de la famille. Universellement, la loi présume que les parents agissent dans l'intérêt supérieur de leurs enfants et disposent donc d'une grande latitude pour prendre des décisions médicales pour leurs enfants.36 Les parents sont donc légalement autorisés au Nigeria, comme c'est le cas dans des pays tels que les États-Unis, le Royaume-Uni, etc. à consentir à la chirurgie génitale de leur enfant dans la petite enfance.

Des impacts négatifs profonds de ces procédures souvent irréversibles ont été signalés, notamment la stérilité permanente, l'incontinence, la perte de sensations sexuelles, la douleur à vie et de graves souffrances psychologiques, y compris la dépression et la honte liées aux tentatives de cacher et d'effacer les traits intersexuels. Dans de nombreux cas, les personnes intersexuées n'ont même pas accès à leur propre dossier médical ou à leur acte de naissance original.

2.3. CHAMP D'APPLICATION DE L'ÉTUDE



La portée de cette étude englobe un examen complet des défis auxquels sont confrontées les personnes intersexes au Nigeria, en abordant des aspects clés tels que les perceptions sociétales, les pratiques médicales et les considérations relatives aux droits de l'homme. Par le biais d'une analyse documentaire, d'entretiens avec des informateurs clés et d'une enquête sur la perception sociale, l'étude vise à élucider la prévalence, les contextes socioculturels et les expériences vécues par les personnes intersexes, tout en mettant en lumière les mythes, les idées fausses et les pratiques préjudiciables qui prévalent, telles que les mutilations génitales intersexes (MGI). Elle explore également l'impact de la stigmatisation et de la discrimination sociétales sur l'accès des personnes intersexes à l'éducation, aux soins de santé, à l'emploi et à la justice. En outre, l'étude propose des recommandations politiques et de plaidoyer visant à accroître la sensibilisation, la compréhension et l'inclusion des personnes intersexes, à remettre en question les normes de genre traditionnelles et à promouvoir le respect de leurs droits et de leur autonomie, pour finalement plaider en faveur d'une société plus équitable et plus inclusive au Nigéria.

3. LA MÉTHODOLOGIE



La recherche utilise des données quantitatives et qualitatives pour parvenir à des conclusions approfondies sur la position sociale des personnes intersexuées et la prévalence de la MGI au Nigeria. Les aspects qualitatifs des données s'appuient sur une étude de base approfondie qui comprend : des analyses documentaires, des entretiens approfondis avec 5 personnes intersexuées et 3 parents d'enfants intersexués et des discussions de groupe avec 15 personnes intersexuées, mettant en évidence les expériences personnelles uniques des personnes intersexuées et de leurs parents.

Pour recueillir des données quantitatives, la recherche a utilisé un sondage visant à identifier la perception sociale des personnes intersexes au Nigeria et à évaluer la prévalence des mutilations génitales intersexes (MGI). Le sondage a été conçu pour explorer diverses données démographiques afin d'obtenir une compréhension globale de l'état de la visibilité, de l'inclusion et de la reconnaissance des personnes intersexes au Nigeria. Plus précisément, le sondage quantitatif a interrogé 1 000 personnes, dont 505 hommes et 495 femmes. Il a été mené dans les six zones géopolitiques du Nigeria, assurant ainsi une représentation des différentes régions, et les répondants ont été stratifiés en fonction de leur sexe, de leurs croyances religieuses et de leur âge, afin de fournir un rapport clair et pertinent. Cette approche a permis une analyse nuancée des attitudes et des perceptions du public à l'égard des identités intersexes, ainsi que de la prévalence et de l'impact des pratiques de MGI dans les différents segments de la société nigériane.

4. DÉMOGRAPHIE DE L'ÉTUDE



Afin d'examiner les attitudes de la société à l'égard des personnes intersexes au Nigeria, une vaste enquête de perception a été menée dans les six zones géopolitiques du pays. Cette enquête, à laquelle ont participé 1 000 personnes, visait à découvrir les attitudes dominantes à l'égard des personnes intersexes, ainsi qu'à s'attaquer aux mythes, aux idées fausses et aux perceptions concernant leurs droits de l'homme fondamentaux.

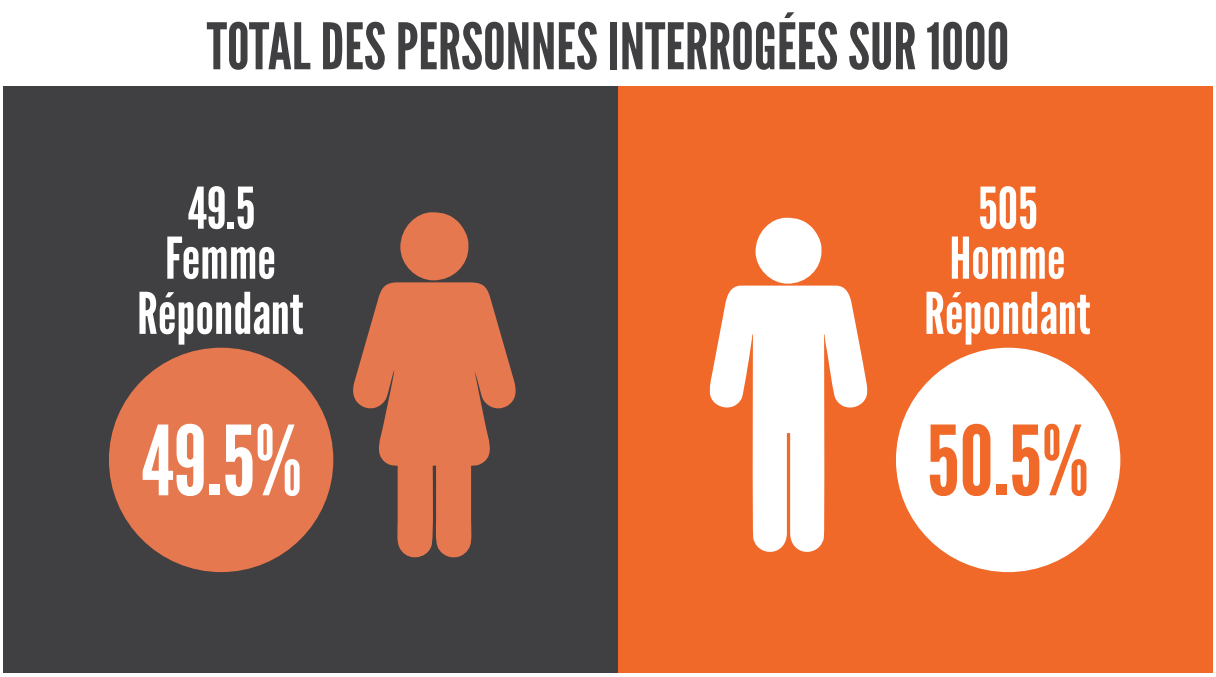


Figure 1. Répartition des répondants par sexe

Des perspectives diverses ont été recueillies auprès d'individus représentant des milieux et des régions variés, 49,5 % des répondants s'identifiant comme des femmes et 50,5 % comme des hommes, comme le montre la figure 1. Grâce à cette analyse, l'étude cherche à mettre en lumière les perceptions actuelles concernant les personnes intersexes, afin de favoriser une société plus inclusive et plus compréhensive pour tous.

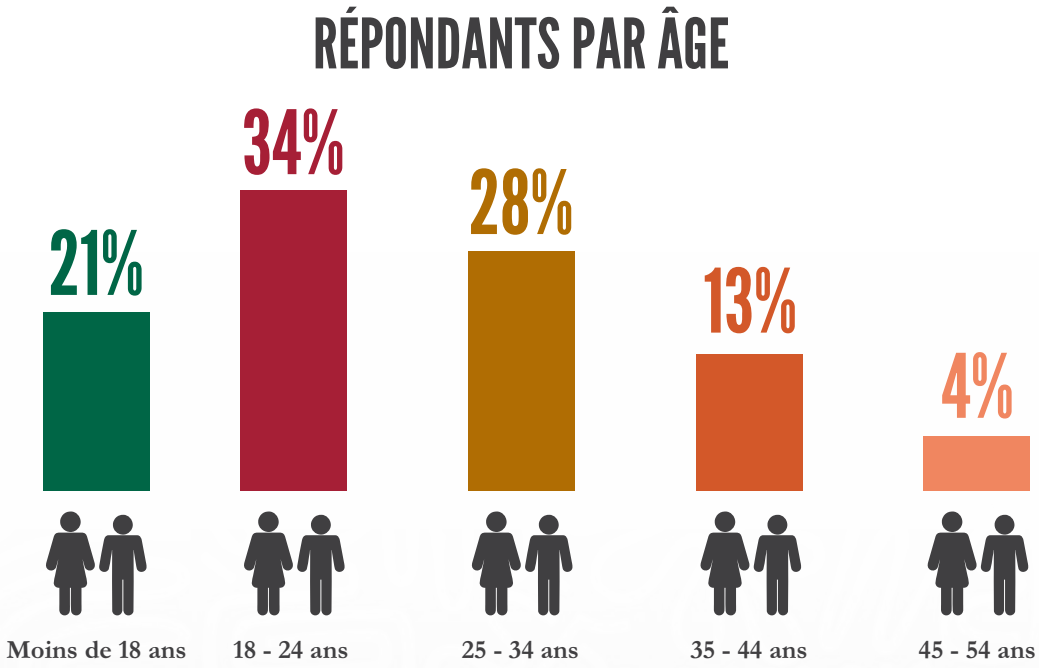


Figure 2. Répartition des réponses en fonction de l'âge.

La figure 2 illustre la répartition des répondants entre les différentes tranches d'âge. 21 % des personnes interrogées avaient moins de 18 ans, ce qui représente le point de vue des jeunes du pays, essentiel pour façonner les attitudes futures de la société à l'égard des personnes intersexes. En outre, 34 % des personnes interrogées avaient entre 18 et 24 ans, ce qui reflète le point de vue des jeunes adultes, considérés comme des acteurs essentiels du changement social. En outre, 28 % des personnes interrogées étaient âgées de 25 à 34 ans et 13 % de 35 à 44 ans, c'est-à-dire qu'elles étaient dans la force de l'âge pour travailler et fonder une famille. Enfin, 4 % des personnes interrogées avaient entre 45 et 54 ans, ce qui donne un aperçu des segments les plus expérimentés de la société.

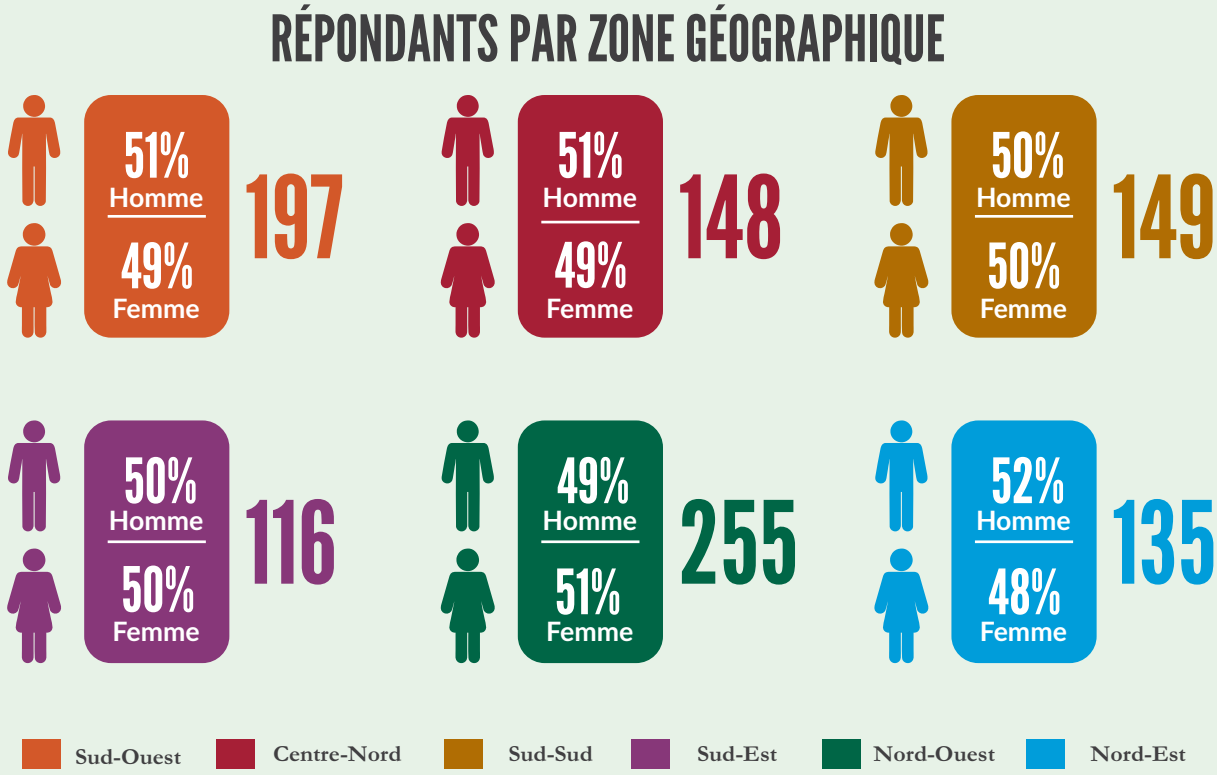
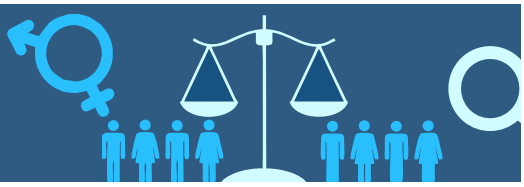


Figure 3. Répartition des répondants par zone

La figure 3 illustre la répartition des répondants en fonction de leurs zones géopolitiques respectives, ce qui donne un aperçu des variations régionales. Dans la région du centre-nord, 51% des répondants étaient des hommes et 48% des femmes. Dans le Nord-Est, 59 % des répondants sont des hommes et 41 % des femmes, ce qui indique une plus forte représentation masculine. En revanche, le Nord-Ouest compte 40 % d'hommes et 60 % de femmes, ce qui indique une plus forte représentation féminine. Dans le sud-est, 41 % des répondants étaient des hommes et 59 % des femmes, tandis que le sud-sud comptait un peu plus d'hommes (42 %) et de femmes (58 %). Enfin, dans le sud-ouest, la majorité des

personnes interrogées étaient des hommes (52 %) et des femmes (48 %). Cette répartition démographique entre les zones géopolitiques permet de comprendre les attitudes à l'égard des personnes intersexes, reflétant les diverses dynamiques régionales au sein du Nigeria.

4.1. Compréhension du terme intersexe



Les résultats de l'enquête concernant la compréhension du terme "intersexe" par les personnes interrogées montrent une répartition presque égale, 48 % d'entre elles déclarant en avoir entendu parler et 52 % indiquant qu'elles n'en ont pas entendu parler. Cela suggère que de nombreuses personnes au Nigeria ne connaissent pas l'intersexuation.

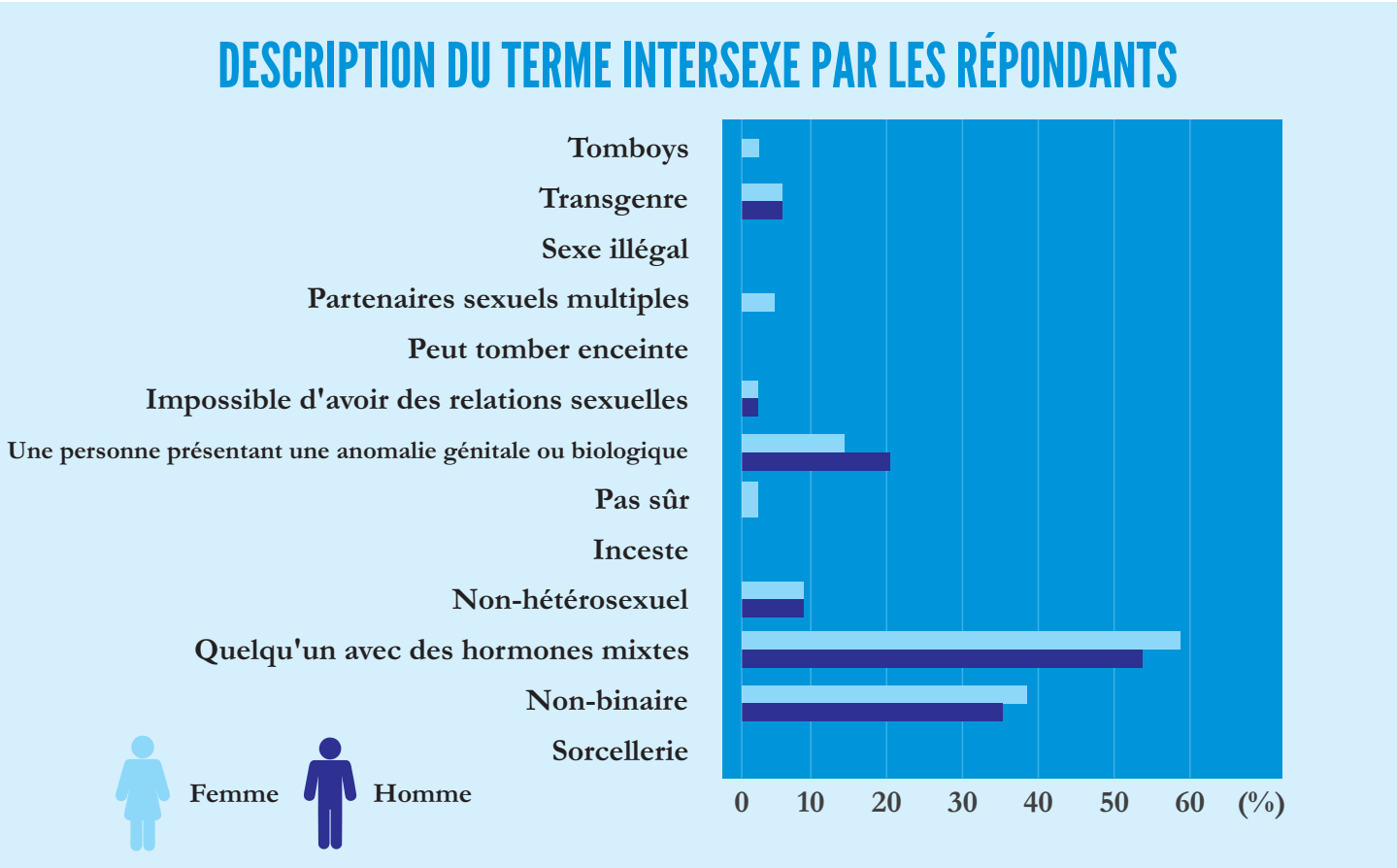


Figure 4. Description du terme intersexe par les personnes interrogées.

La figure 4 illustre les résultats de l'enquête sur la manière dont les personnes interrogées comprennent les variations intersexes, révélant un éventail de perceptions. La majorité (54 %) pense que les personnes intersexes ont des hormones mixtes, ce qui témoigne de la

reconnaissance de l'aspect biologique. 30 % associent les variations intersexes aux personnes non binaires, ce qui montre qu'ils sont conscients de la complexité de l'identité de genre. Toutefois, 5 % les associent à tort aux personnes non hétérosexuelles, ce qui montre qu'il est nécessaire de lutter contre les idées fausses sur l'orientation sexuelle et l'intersexuation. Fait alarmant, 1 % des personnes interrogées pensent que les personnes intersexes ne peuvent pas avoir d'activité sexuelle, ce qui souligne l'importance de dissiper les mythes sur leurs capacités. 2 % associent les variations intersexes au fait d'être transgenre, ce qui indique une confusion entre ces identités.

I. Les personnes naissent-elles intersexes ?



Les résultats montrent un fort consensus parmi les personnes interrogées, 83 % d'entre elles étant d'accord pour dire que les personnes naissent intersexes, ce qui indique que les variations intersexes sont largement reconnues comme inhérentes à la naissance. Seuls 6 % ne sont pas d'accord, ce qui suggère une large reconnaissance de la nature biologique de l'intersexuation. Toutefois, 10 % des personnes interrogées ont exprimé leur incertitude. Il est intéressant de noter que les hommes (82 %) et les femmes (85 %) sont largement d'accord sur le fait que les individus naissent intersexes, ce qui démontre un consensus entre les sexes. Les personnes incertaines (10 % chacune) pourraient bénéficier d'une formation complémentaire sur l'intersexuation.

ii. Source d'information sur les variations intersexes



La figure 5 illustre les différentes sources auprès desquelles les répondants ont obtenu des informations sur les variations intersexes. La principale source, citée par 52 % des participants, est les médias, y compris les organes d'information, la télévision et l'internet, ce qui met en évidence l'influence considérable de ces derniers sur la perception du public. Les médias doivent donner une image fidèle des personnes intersexes pour éviter de perpétuer des idées fausses ou des stéréotypes. En outre, 19 % des personnes interrogées ont déclaré avoir obtenu des informations auprès d'autres personnes, 15 % par l'intermédiaire d'amis et 8 % par la famille, ce qui souligne le rôle influent des relations personnelles dans la formation de la compréhension et de la prise de conscience.

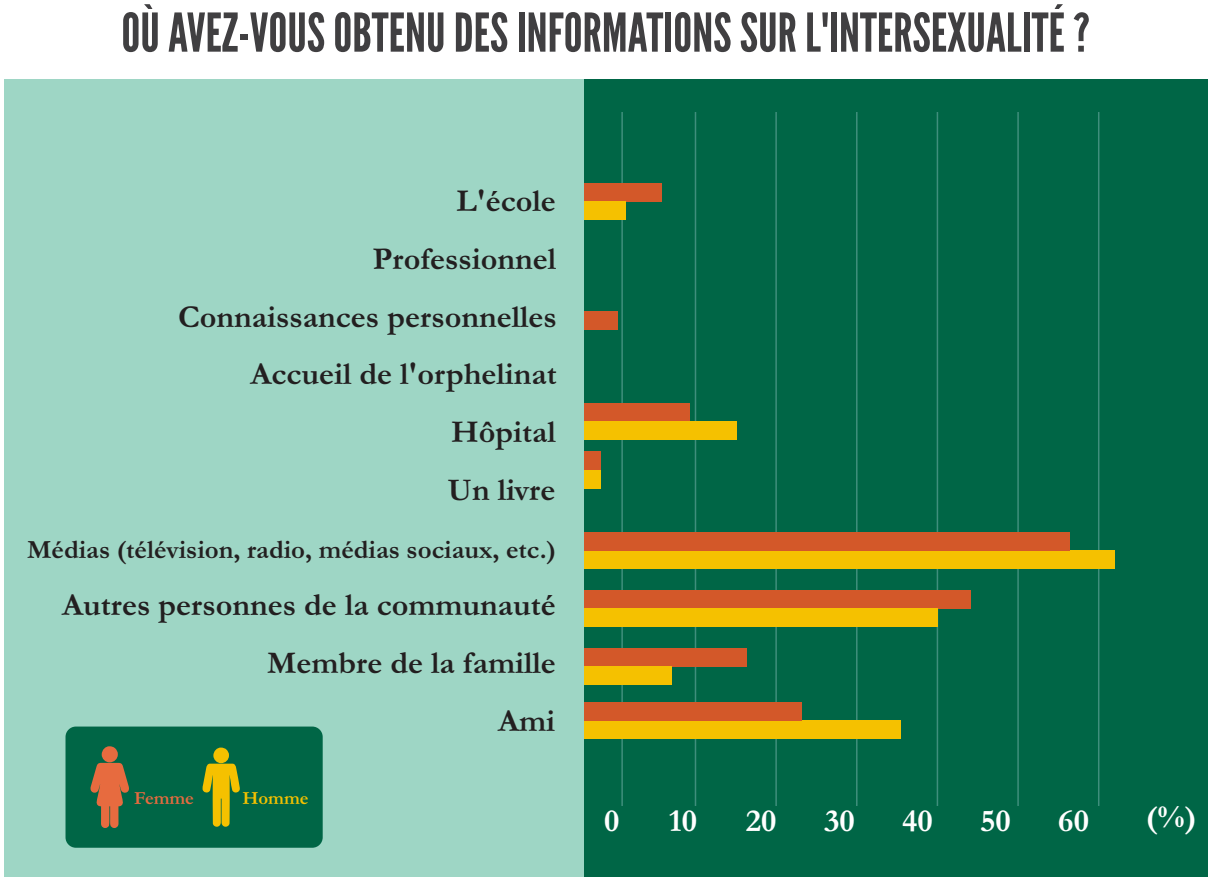


Figure 5 : Réponses des sources d'information sur l'intersexuation

4.1.1. Perception de l'intersexuation

Les résultats de la figure 6 ci-dessous révèlent une opinion majoritaire claire, avec 78 % des participants déclarant que l'intersexuation n'est pas une condition médicale, ce qui indique une compréhension généralisée du fait que l'intersexuation est un aspect naturel de la diversité humaine plutôt qu'un trouble. Ce consensus se maintient pour les deux sexes, 77 % des hommes et 78 % des femmes partageant ce point de vue, ce qui suggère que le sexe n'influence pas significativement cette perception. Dans l'ensemble, ces résultats suggèrent une compréhension et une acceptation répandues du fait que l'intersexuation n'est pas une condition médicale, ce qui reflète une perspective plus inclusive et plus compatissante à l'égard des personnes intersexes.

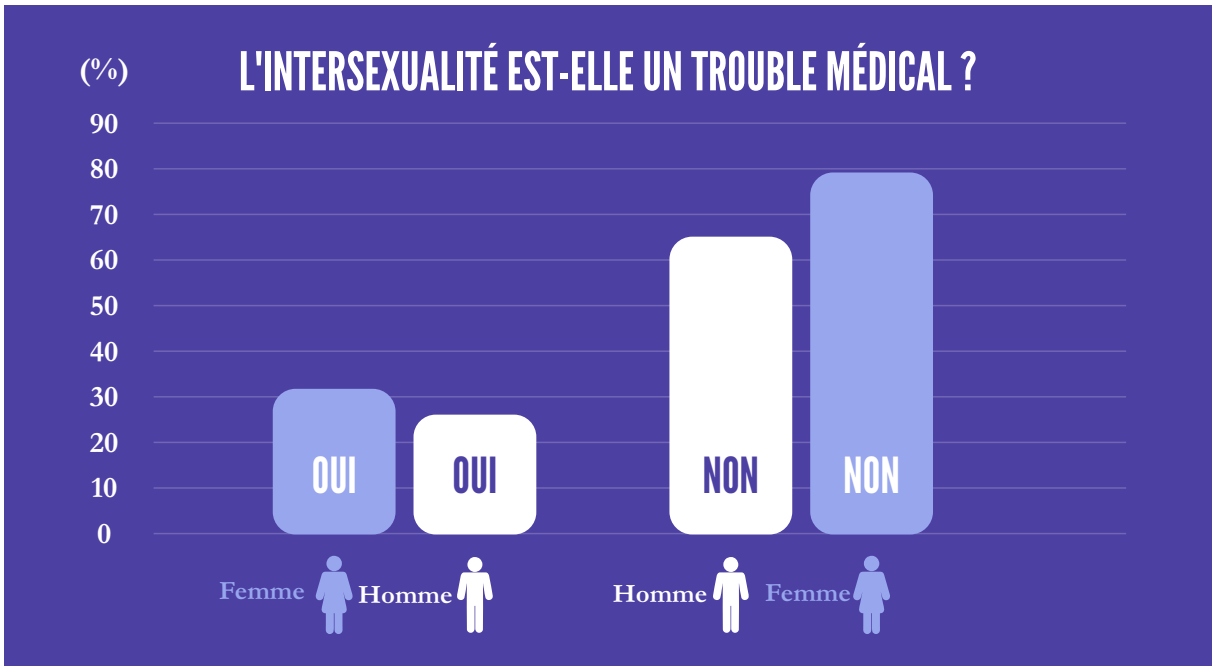


Figure 6. Réponses sur l'idée que l'intersexuation est une condition médicale

i. Perception familiale de l'individu intersexe

La figure 7 montre les résultats de l'enquête concernant l'acceptation des membres intersexes de la famille, révélant une attitude majoritairement positive dans les différents groupes d'âge et sexes. Dans l'ensemble, 76 % des personnes interrogées se sont déclarées prêtes à accepter un membre intersexe de leur famille. Les taux d'acceptation sont élevés tant chez les hommes que chez les femmes, avec 78 % d'hommes et 74 % de femmes d'accord. Bien que des différences d'âge aient été observées, les répondants les plus jeunes affichant des taux d'acceptation plus élevés, les données suggèrent que l'âge peut influencer la perception. Les jeunes générations ont montré plus d'acceptation, tandis que les générations plus âgées ont montré plus d'incertitude ou de résistance.

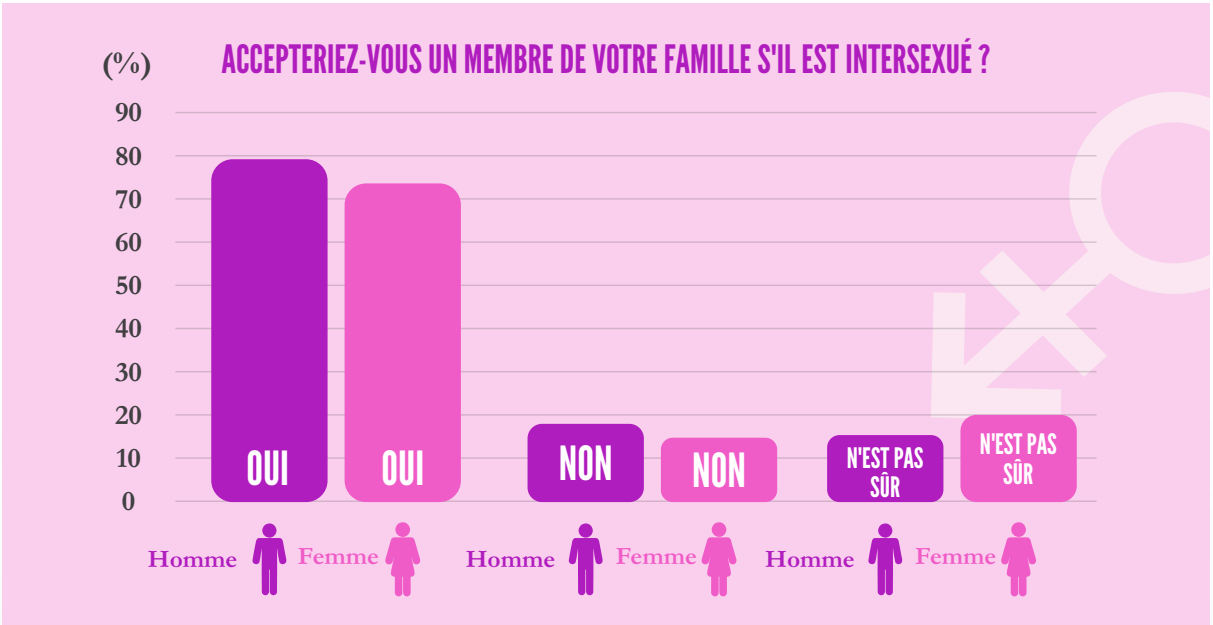


Figure 7i. Acceptation des personnes intersexes par les membres de la famille.

Une analyse plus approfondie basée sur les groupes d'âge révèle des tendances intéressantes qui éclairent la manière dont l'âge influence la perception, la discrimination et la violence potentielle. Le groupe le plus jeune (moins de 18 ans) montre une attitude généralement positive, 73 % étant prêts à accepter un membre intersexe de leur famille, tandis que 20 % restent incertains. Cela souligne la nécessité de renforcer l'éducation sur le sujet. En revanche, les 35-44 ans affichent le taux d'acceptation le plus élevé (81 %), ce qui suggère une plus grande ouverture à la diversité. En revanche, les 45-54 ans affichent le taux d'acceptation le plus faible (63 %), 21 % d'entre eux déclarant explicitement qu'ils n'accepteraient pas un membre intersexué de leur famille.

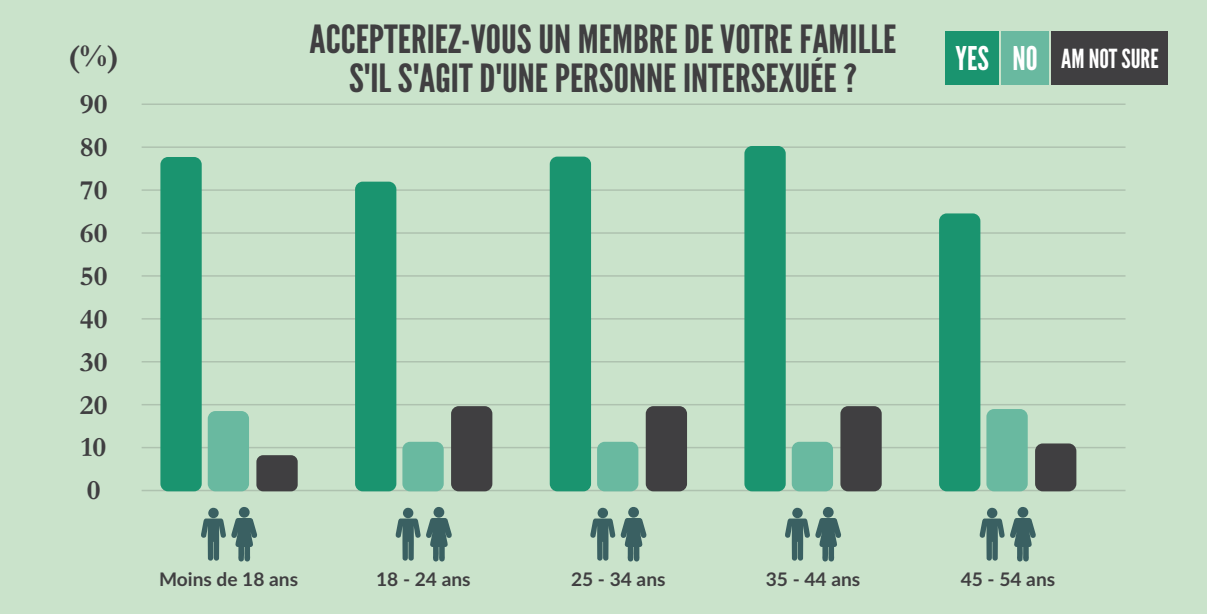


Figure 7ii.

ii. Perception des personnes intersexuées

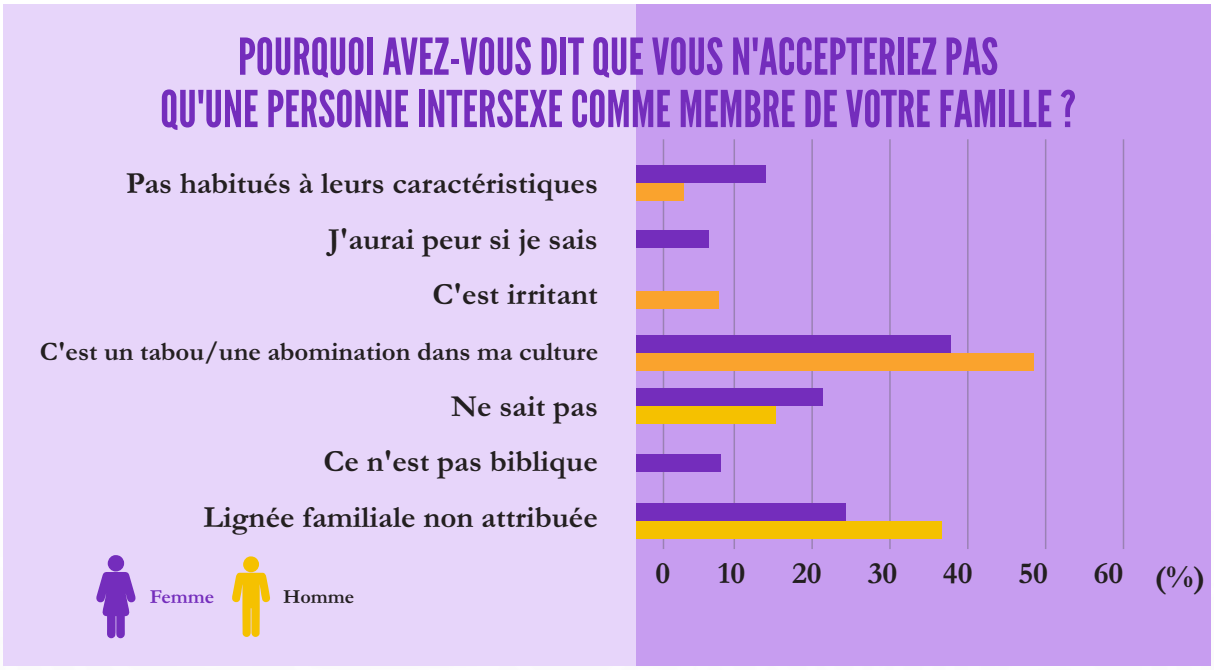


Figure 8: Responses on Perception of intersex

Dans la figure 8, les données sur les raisons pour lesquelles les personnes interrogées n'accepteraient pas un membre intersexe de leur famille mettent en évidence plusieurs facteurs clés contribuant à cette résistance. La principale raison citée par 16 % des répondants est la crainte de la stigmatisation associée à l'acceptation d'un membre intersexe de la famille, ce qui indique l'influence des perceptions sociétales et des réactions négatives potentielles de la part d'autres personnes. En outre, 11 % des personnes interrogées ont fait part de leur incertitude, révélant un manque de compréhension ou de connaissance de l'intersexuation. En outre, 11 % considèrent l'intersexuation comme un tabou ou une abomination, tandis que 7 % la qualifient d'anormale, ce qui reflète des croyances culturelles ou sociétales profondément enracinées qui doivent être remises en question. Enfin, 2 % évoquent des raisons religieuses, jugeant l'intersexuation non biblique.

iii. Reconnaissance des personnes intersexes

Les données de la figure 9 révèlent un manque préoccupant de reconnaissance des personnes intersexes au Nigeria, 16 % seulement des personnes interrogées estimant qu'elles sont suffisamment reconnues, tandis que 84 % ne sont pas d'accord. Les différences de perception entre les sexes sont minimes, les personnes interrogées, hommes et femmes, exprimant un faible niveau de sensibilisation. Dans le groupe d'âge le plus jeune (moins de 18 ans), seulement 13 % des personnes interrogées pensent que les personnes intersexes sont suffisamment reconnues, tandis que les groupes d'âge plus élevés affichent des pourcentages légèrement plus élevés, mais qui restent globalement faibles. Même dans le groupe des 45-54 ans, où le pourcentage le plus élevé (32 %) estime que les personnes intersexes sont suffisamment reconnues, la majorité (68 %) n'est toujours pas d'accord. Ces résultats soulignent le besoin urgent d'une sensibilisation et d'une éducation accrues sur l'intersexuation afin de favoriser une meilleure reconnaissance et une meilleure compréhension de la communauté intersexe au Nigeria dans tous les groupes d'âge et tous les sexes.

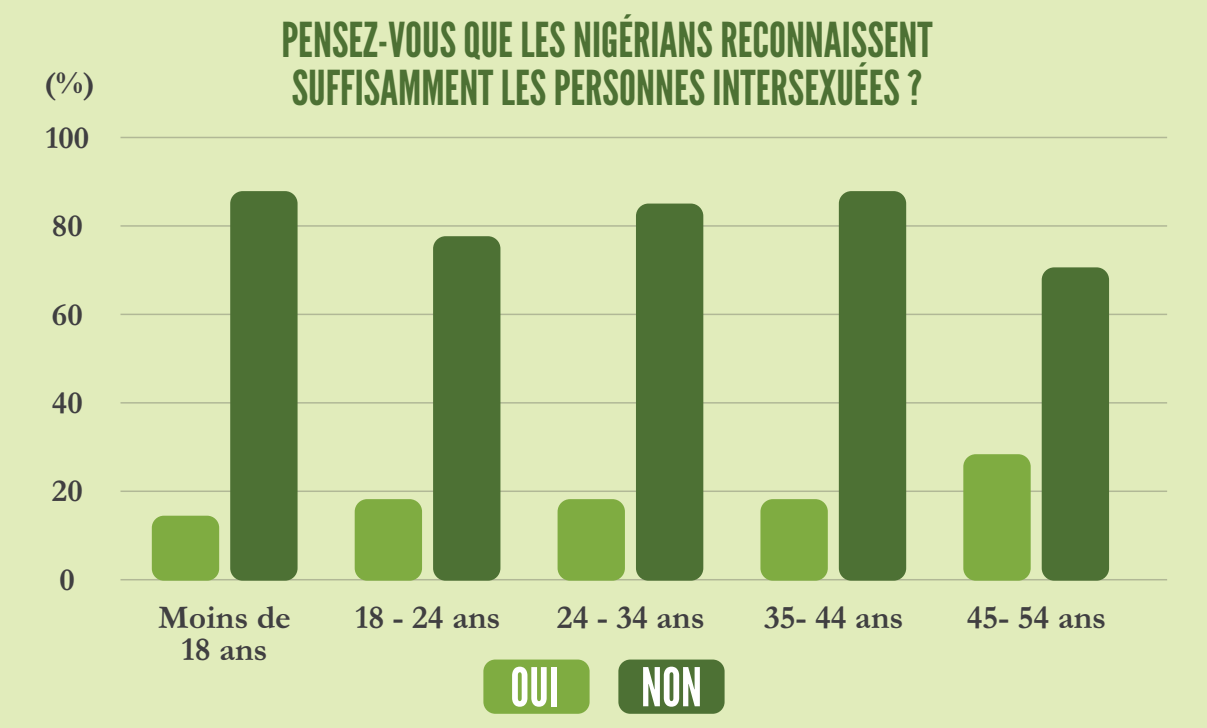
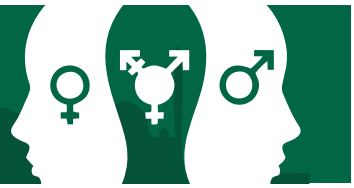


Figure 9: Réponses sur la reconnaissance de l'intersexuation

iv. Discrimination et violence à l'encontre des personnes intersexes au Nigeria

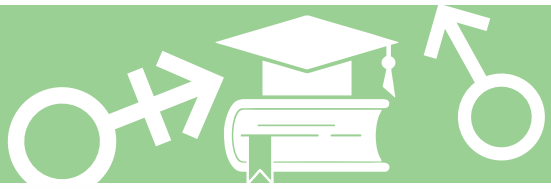
Les réponses à l'enquête fournissent des indications précieuses sur les perceptions de la violence et de la discrimination subies par les personnes intersexes au Nigeria. Dans l'ensemble, 31 % des personnes interrogées ont déclaré que les personnes intersexes étaient victimes de violences et de discriminations, tandis que la majorité, 69 %, pense que ce n'est pas le cas. Cela indique qu'une partie importante de la population reconnaît les défis auxquels sont confrontées les personnes intersexes au Nigeria, tandis qu'une grande majorité ne les reconnaît pas. 28 % des hommes interrogés pensent que les personnes intersexes sont victimes de discrimination et de violence, tandis que 72 % ne sont pas d'accord. En revanche, les femmes interrogées sont légèrement plus susceptibles de percevoir de telles expériences, 34 % d'entre elles reconnaissant la discrimination et la violence, et 66 % exprimant l'opinion contraire.

4.1.2 Situation des personnes intersexes au Nigeria



La plupart des personnes interrogées conviennent qu'il est important d'amplifier les voix et la visibilité des personnes intersexes afin d'établir dans la perception de la société que les personnes intersexes sont des personnes ayant des droits égaux et qu'elles devraient être exemptes de discrimination et de stigmatisation. Cette section tire des enseignements des discussions de groupe tenues avec des personnes intersexes et des parents d'enfants intersexes et met en lumière l'expérience vécue par les personnes intersexes au Nigeria, en explorant les défis auxquels elles sont confrontées, notamment la mort et l'abandon, l'absence de reconnaissance juridique, la discrimination, l'absence de cadre juridique, les chirurgies de normalisation génitale forcées, non informées et inutiles sur les mineurs visant à modifier l'anatomie sexuelle et reproductive pour correspondre aux classifications sociales de l'homme et de la femme.

I. Accès à l'éducation



L'enquête de référence a révélé qu'une majorité des personnes intersexes interrogées ont déclaré avoir été forcées d'abandonner l'école ou que leur éducation a été entravée par la pression négative des pairs et les stéréotypes de la société, ce qui a entraîné une stigmatisation et une discrimination de la part des étudiants et du personnel en raison de leur développement physique pendant la puberté.

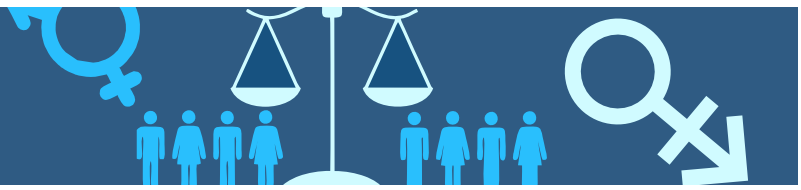
> *"Le fait d'être une personne intersexe m'a empêché de recevoir une bonne éducation. J'ai grandi dans le nord et j'étais donc considérée comme une abomination. Je n'ai pas pu aller à l'école parce que je devais constamment m'expliquer avec les étudiants et le corps enseignant - il m'a fallu sept ans pour*

finalement obtenir ma licence, ce qui a également affecté ma capacité à trouver du travail".

En outre, ils ont signalé des problèmes d'accès aux installations sanitaires, notamment aux toilettes, aux douches et aux vestiaires en tant qu'étudiants, en particulier dans les internats et les foyers d'enseignement supérieur.

Les programmes scolaires ne tiennent pas compte de la réalité et de l'expérience vécue par les personnes intersexes et les services de conseil sont tout simplement inexistants, en particulier dans les écoles secondaires. En fait, le Nigeria a catégoriquement supprimé l'éducation sexuelle complète de sa stratégie d'amélioration de l'éducation pour les écoles primaires et secondaires, rendant ainsi impossible l'accès des élèves à l'éducation sur les orientations sexuelles et l'identité de genre. [23]Lors de la 66e réunion du Conseil national de l'éducation (NCE) à Abuja, dont le thème était "Renforcement de la sécurité et de la sûreté dans les écoles nigérianes pour la réalisation de l'agenda 2030 de l'éducation", le ministre nigérian de l'éducation de l'époque a ouvertement révélé qu'après avoir découvert l'inclusion de l'éducation sexuelle dans le programme d'éducation de base, il s'est rapidement engagé avec le secrétaire exécutif du Conseil nigérian de recherche et de développement en éducation (NERDC) pour en assurer la suppression.[23]

ii. Accès à la justice



L'accès à la justice pour les personnes intersexes au Nigeria reste un défi important en raison de l'absence de reconnaissance juridique et de protection spécifique de leurs droits. En l'absence de dispositions juridiques explicites, les personnes intersexes sont contraintes de faire face à la discrimination, à la violence et à d'autres violations des droits de l'homme par leurs propres moyens. Le système juridique ne tient pas suffisamment compte de leurs besoins et préoccupations spécifiques, ce qui rend difficile, voire impossible, l'accès à la justice lorsque leurs droits sont violés, tant dans les espaces publics qu'au sein de leur propre famille et de leur communauté.

Les personnes interrogées déclarent que même si elles reconnaissent que chaque Nigérian a des droits humains fondamentaux en vertu du chapitre 4 de la Constitution de la République fédérale du Nigeria, les personnes intersexes ne bénéficient pas de ces droits parce que la société continue de les violer et que la justice n'est presque jamais rendue. Ils s'accordent à dire que la violation de l'autonomie corporelle est au cœur des violations subies par les personnes intersexes au Nigeria. Par exemple, les personnes intersexes sont arrêtées sans discernement par la police en raison de leur choix d'expression.

"La justice n'existe pas pour les personnes intersexes au Nigeria. C'est comme si vous étiez invisibles. J'ai été harcelée par la police à plusieurs reprises parce que je ne ressemblais pas au sexe indiqué sur ma carte d'identité. Ils vous arrêtent et, après vous avoir torturé, ils vous prennent la petite monnaie que vous avez sur vous.

En outre, l'absence de reconnaissance juridique des personnes intersexes dans les documents officiels tels que les actes de naissance entraîne des difficultés d'accès à la justice. Le système judiciaire nigérian étant essentiellement binaire, les personnes intersexes sont confrontées à des difficultés liées à leur identité de genre au cours des procédures judiciaires, ce qui entraîne des erreurs de genre, des violences et une marginalisation accrue au sein du système judiciaire.

En outre, le manque général de sensibilisation et de compréhension des variations intersexes au sein du système juridique nigérian contribue à cette discrimination systémique. Elle s'étend aux responsables de l'application de la loi, aux avocats et aux juges, ce qui rend plus difficile pour les personnes intersexes de bénéficier d'un traitement équitable et d'être comprises dans les affaires juridiques.

iii. Accès aux soins de santé



L'un des principaux problèmes que rencontrent les personnes intersexes au Nigeria est le mauvais traitement que leur infligent les institutions médicales du pays. Les personnes intersexes interrogées ont toutes fait allusion au manque d'intimité et au mépris général avec lesquels elles sont traitées.
Une personne interrogée a réfléchi à son expérience :

"Lorsque l'infirmière a remarqué que je me présentais comme un homme mais que les problèmes médicaux que je présentais étaient représentatifs des défis hormonaux rencontrés par les femmes, elle est allée appeler d'autres collègues et ils ont parlé de moi comme si je n'étais pas là, discutant de mon identité avec un tel mépris. Je me suis sentie violée.

Les personnes interrogées évoquent également les examens médicaux inutiles et invasifs comme un problème majeur. Les personnes intersexes sont traitées comme des rats de laboratoire pour des expériences et sont soumises à des examens médicaux inutiles, même lorsqu'elles présentent des symptômes qui ne sont pas liés à leurs variations de caractéristiques sexuelles.

Un autre répondant réfléchit :

> *"Je ne savais pas que ce n'était pas ainsi que je devais être traitée. Les médecins me demandaient de me déshabiller à chaque rendez-vous et appelaient d'autres personnes pour qu'elles prennent des photos de mes parties génitales. Lorsque je me rendais à de simples rendez-vous, par exemple pour aller chercher des médicaments, les médecins qui avaient entendu parler de ma situation me demandaient de me déshabiller au nom de l'examen médical. J'ai découvert plus tard que c'était faux et cela m'a poussée à ne plus aller à l'hôpital, même lorsque je suis malade*".

Ce rapport a identifié une intersection entre le droit à la santé et à l'éducation, car les enfants intersexes qui sont envoyés à l'école doivent interagir avec des infirmières et des médecins scolaires qui ne disposent pas d'une formation et d'informations adéquates sur la condition intersexe. Cela aggrave les difficultés que les enfants intersexes rencontrent à l'école et a un impact direct sur leur droit à l'éducation. Voici ce que dit une autre personne interrogée

> *"Lorsque j'étais à l'école secondaire, je devais rentrer chez moi chaque fois que je tombais malade - il m'est arrivé que l'infirmière de l'école m'administre des injections contre le paludisme alors que je savais que je n'en souffrais pas*".

Les personnes interrogées ont systématiquement fait référence à des diagnostics coûteux et inabordables. Le diagnostic des variations intersexes implique souvent des tests génétiques et hormonaux complets, des examens d'imagerie et des consultations avec des spécialistes. Ces procédures peuvent être coûteuses et ne sont généralement pas couvertes par l'assurance - plus important encore, la disponibilité des options d'assurance n'est pas très répandue au Nigeria, en particulier parmi les communautés marginalisées.

Les problèmes émotionnels et de santé mentale ont été identifiés comme l'un des problèmes de santé cardinaux auxquels sont confrontées les personnes intersexes. Lorsqu'elles sont aux prises avec des problèmes liés à leur identité de genre et à leur orientation sexuelle, les personnes intersexes n'ont pas suffisamment accès à des conseils et à un soutien pour les aider à faire face à ces complexités. Les personnes interrogées sont confrontées à des défis émotionnels et psychologiques, en particulier lorsqu'elles doivent faire face à la stigmatisation et à l'incompréhension de la société. L'accès à un soutien en matière de santé mentale est crucial pour leur bien-être. En outre, la gestion des problèmes d'identité résultant du diagnostic est un facteur important. Les interventions médicales non consenties, telles que les chirurgies inutiles pratiquées pour se conformer aux normes sociétales, traumatisent les enfants, et le traitement et la guérison de ces traumatismes nécessitent des soins spécialisés.

Les parents d'enfants intersexes tentent de prendre des décisions éclairées concernant leur traitement, leur acceptation dans la société, l'accès à l'éducation et, surtout, l'accès à des soins de santé éclairés. Ils sont généralement responsables de la décision de faire subir ou non une intervention chirurgicale à l'enfant. Cette responsabilité s'accompagne d'une certaine confusion quant à l'urgence médicale de l'opération. Cette charge s'ajoute au fait que l'environnement médical n'est pas exempt de préjugés culturels et que les protocoles médicaux actuels et le traitement sociétal des personnes intersexes sont souvent fondés sur des stéréotypes erronés concernant le genre.

Les personnes interrogées (parents d'enfants intersexes) éprouvent des difficultés à prendre des décisions éclairées pour leurs enfants, notamment en ce qui concerne l'accès à des professionnels de la santé spécialisés, le coût des soins médicaux et la pression exercée pour autoriser les interventions chirurgicales. Les personnes interrogées font allusion au fait que les défis incluent la chirurgie sans une bonne compréhension des différentes ramifications, des chirurgies multiples avec des conséquences désastreuses, et le manque de soutien pendant le traitement à la fois pour l'enfant et pour eux-mêmes. Toutes les personnes interrogées ont eu des expériences négatives avec le traitement de leur enfant intersexe.

> *Les professionnels de la santé et les pouvoirs publics n'apportent qu'un soutien limité, voire inexistant, sur le plan social. Le seul soutien dont nous disposons est celui de notre famille et de nos amis.*

Les interventions chirurgicales comprennent l'ablation de tissus clitoridiens jugés trop volumineux, la reconfiguration de pénis avec des "ouvertures" autres que leur extrémité, l'ablation de tissus ovariens ou testiculaires diagnostiqués comme ne correspondant pas au sexe assigné, etc. Ces procédures peuvent sembler rassurantes et constituer une correction des "erreurs", mais elles entraînent de nombreux problèmes, y compris des conséquences psychologiques et physiques à long terme.

Les parents d'enfants intersexes interrogés expriment leur peur, leur rage et leur désespoir face aux incertitudes des opérations chirurgicales, aux promesses non tenues du personnel médical qui leur assure que les opérations ne seront pratiquées qu'une seule fois, alors qu'ils sont maintenant confrontés à de multiples opérations sans fin.

> *J'espère prendre la bonne décision pour mon enfant car l'opération est irréversible.*

iv. Accès à la reconnaissance juridique

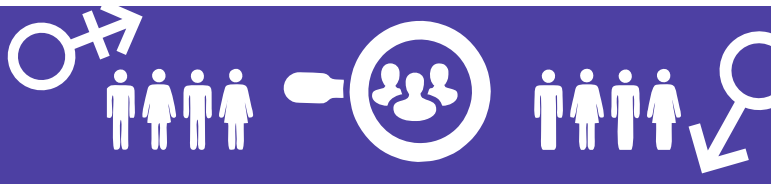


L'absence de reconnaissance juridique jette les bases de l'exclusion systémique des personnes intersexes des établissements d'enseignement et des possibilités d'emploi, tout en les exposant aux violences policières. Plus précisément, les personnes intersexes diagnostiquées à l'âge adulte peuvent être amenées à modifier leur identité sexuelle pour correspondre à leur composition génétique, ce qui fait que leur identité n'est pas reconnue par la loi. Elles sont incapables de recevoir des certificats, de trouver un emploi et sont reléguées en marge de la société. Une personne interrogée réfléchit à la lutte pour la reconnaissance légale.

> *"Je n'ai pas été en mesure de recevoir mon certificat NYSC. On m'a dit d'aller au tribunal pour obtenir une déclaration sous serment. Ce processus a été incroyablement difficile parce que tant que je n'aurai pas obtenu la reconnaissance légale, le changement de nom et l'assignation du sexe correspondant, je ne pourrai pas travailler pour gagner ma vie. J'ai dû accepter des emplois qui ne nécessitent pas de certificat pour garder mon corps et mon âme ensemble, mais je suis sérieusement sous-employée et j'ai besoin d'une solution.*

En l'absence de dispositions juridiques spécifiques pour protéger leurs droits, les personnes intersexes ne disposent d'aucun recours adéquat pour obtenir justice ou protection contre les préjudices. Cela contribue à créer un climat d'impunité pour les auteurs de ces actes.

v. Accès à l'emploi



Des discussions approfondies avec les personnes interrogées qui s'identifient comme intersexes, il ressort que l'accès à l'emploi au Nigeria est difficile en raison de la discrimination généralisée et de la stigmatisation sociétale qui entourent les variations intersexes. Il n'existe pas de politiques sur le lieu de travail ni de protections juridiques concernant les droits des personnes intersexes. Par conséquent, les personnes intersexes se heurtent à des obstacles lorsqu'elles cherchent un emploi et subissent des discriminations au cours du processus d'embauche ou pendant leur travail. La discrimination sur le lieu de travail à l'encontre des personnes intersexes au Nigeria prend diverses formes, notamment le rejet direct des candidatures, l'inégalité de traitement en termes d'affectations, de promotions ou d'avantages, voire le harcèlement de la part des collègues ou des employeurs. Les employeurs ont souvent des idées fausses ou des préjugés sur les personnes intersexes, ce qui conduit à les exclure des offres d'emploi en raison de leur statut intersexe plutôt que de leurs qualifications et de leurs aptitudes.

"Je suis une personne intersexe qui s'identifie comme une femme mais qui a des traits masculins et je dois porter un déguisement pour travailler tous les jours afin de convaincre mon employeur que je suis un homme, même avec mon déguisement, ils me soupçonnent toujours.

La stigmatisation sociale et le manque de sensibilisation aux variations intersexes contribuent à créer un environnement de travail hostile pour les employés intersexes. Cela peut les amener à cacher leur identité par peur de la discrimination ou des réactions négatives, ce qui entraîne un sentiment d'isolement et de détresse émotionnelle. En conséquence, les personnes intersexes au Nigeria peuvent rencontrer des difficultés particulières pour trouver et conserver un emploi rémunéré.

"Je ne pouvais pas utiliser les vestiaires de mon ancien emploi, je devais donc rentrer chez moi dans les mêmes vêtements que ceux que je portais pour travailler, et ma maison est très éloignée. La difficulté était telle que j'ai changé d'emploi, mais j'ai également rencontré les mêmes difficultés dans mon nouvel emploi. Je ne peux pas me cacher.

vii. Discrimination et exclusion socioculturelles

La discrimination sociale et culturelle, l'exclusion et la violence à l'encontre des personnes intersexes au Nigeria sont profondément enracinées dans divers aspects de la société. Les croyances mythiques, culturelles et religieuses qualifient les personnes intersexes de contre-nature et d'abomination. Les personnes intersexes sont nées avec des caractéristiques sexuelles qui ne correspondent pas aux définitions typiques de l'homme ou de la femme, et elles sont souvent confrontées à des défis importants au Nigeria en raison des attitudes et des croyances qui prévalent. Le manque de sensibilisation, l'ignorance et le manque d'informations sur les variations intersexes renforcent ces croyances socioculturelles qui contribuent à l'exclusion et à la fétichisation des personnes intersexes, donnant lieu à des violences sexuelles et à d'autres formes de harcèlement sexuel à leur encontre.

"Les gens sont ignorants et ne connaissent pas les variations intersexes. Il y a tellement de gens qui viennent sur mes DM pour me poser des questions sur mon corps et sur la façon dont je fais l'amour. Certains d'entre eux essaient de m'utiliser pour essayer une nouvelle chose, comme une expérience."

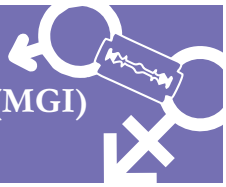
Les variations intersexes remettent en question la vision binaire du genre historiquement adoptée au Nigeria et entraînent confusion et malaise chez certains individus qui ne comprennent pas ou n'acceptent pas l'existence des personnes intersexes.

Malheureusement, ces malaises s'expriment par la stigmatisation et la honte. Les variations intersexes sont parfois considérées comme anormales ou contre nature dans les cercles religieux et culturels et cette stigmatisation entraîne la honte et le secret au sein des familles, ce qui rend difficile pour les personnes intersexes d'exprimer ouvertement leur identité ou de chercher du soutien et de vivre une vie qu'elles apprécient.

> *"De nombreuses familles cachent leurs enfants intersexes. Elles les considèrent comme "le mouton noir", comme un enfant qui ne devrait pas être là, et elles les isolent. Cela cause des dommages émotionnels, mentaux et physiques aux personnes concernées. J'ai rencontré des personnes incapables de parler ou d'entrer en relation avec d'autres personnes en public à cause d'années d'isolement.*

Les conversations avec les informateurs clés ont apporté une perspective profonde et personnelle sur les identités intersexes et la façon dont elles naviguent dans des structures sociétales simples qui sont autrement considérées comme allant de soi. Nous pensons que ces perspectives personnelles des personnes intersexes doivent occuper une place centrale dans une étude qui nous incite à l'action. James Baldwin encourage à "ne prendre la parole de personne, mais à faire confiance à ses expériences". Nous choisissons de faire confiance aux voix des personnes intersexes au Nigeria, et nous honorons leurs expériences en tant que sites valables où le changement peut s'amorcer.

4.2. Perception par le public des mutilations génitales intersexes (MGI)



Les résultats de la figure 10 indiquent une méconnaissance préoccupante des mutilations génitales intersexes (MGI) (*interventions chirurgicales, hormonales et autres interventions médicales visant à modifier des organes génitaux atypiques ou ambigus et d'autres caractéristiques sexuelles, principalement pour rendre l'apparence d'une personne plus typiquement masculine ou féminine) chez les personnes interrogées. Il est à noter que ces interventions médicales ont le plus souvent de graves conséquences sur la santé et la santé mentale*) parmi les personnes interrogées. Si 80 % des personnes interrogées affirment savoir ce qu'est la MGI, les pourcentages suggérant des définitions incorrectes sont assez significatifs. Seuls 15 % des répondants l'identifient correctement comme une chirurgie de correction médicale, tandis que 2 % pensent qu'il s'agit d'un mode de stérilisation et 5 % affirment qu'elle implique l'ablation des organes génitaux.

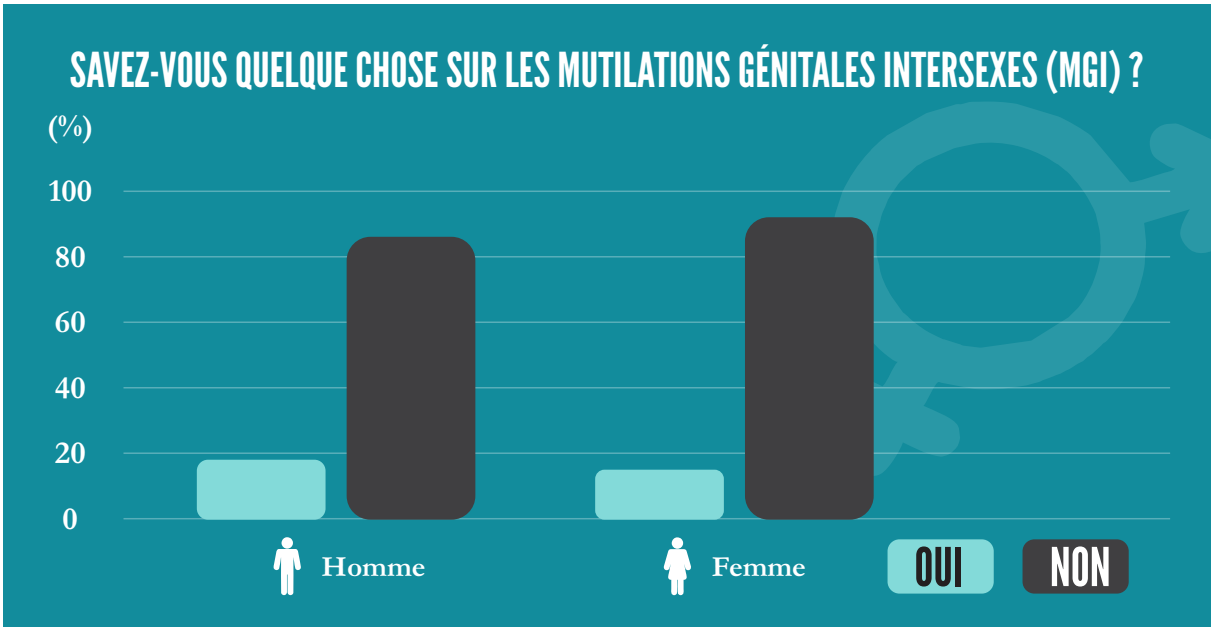


Figure 10 : Réponses sur la connaissance des MGI

Le faible pourcentage (15 %) de répondants ayant correctement identifié la MGI comme une chirurgie de correction médicale est alarmant. Cette méconnaissance met en évidence un manque potentiel de connaissances sur les questions d'intersexuation, en particulier dans le contexte des interventions médicales. Il est essentiel de remédier à ce manque de compréhension, car il peut perpétuer des pratiques préjudiciables et des idées fausses concernant les besoins médicaux des personnes intersexes. En outre, le fait que 5 % des personnes interrogées affirment que la MGI implique l'ablation des organes génitaux est particulièrement préoccupant.

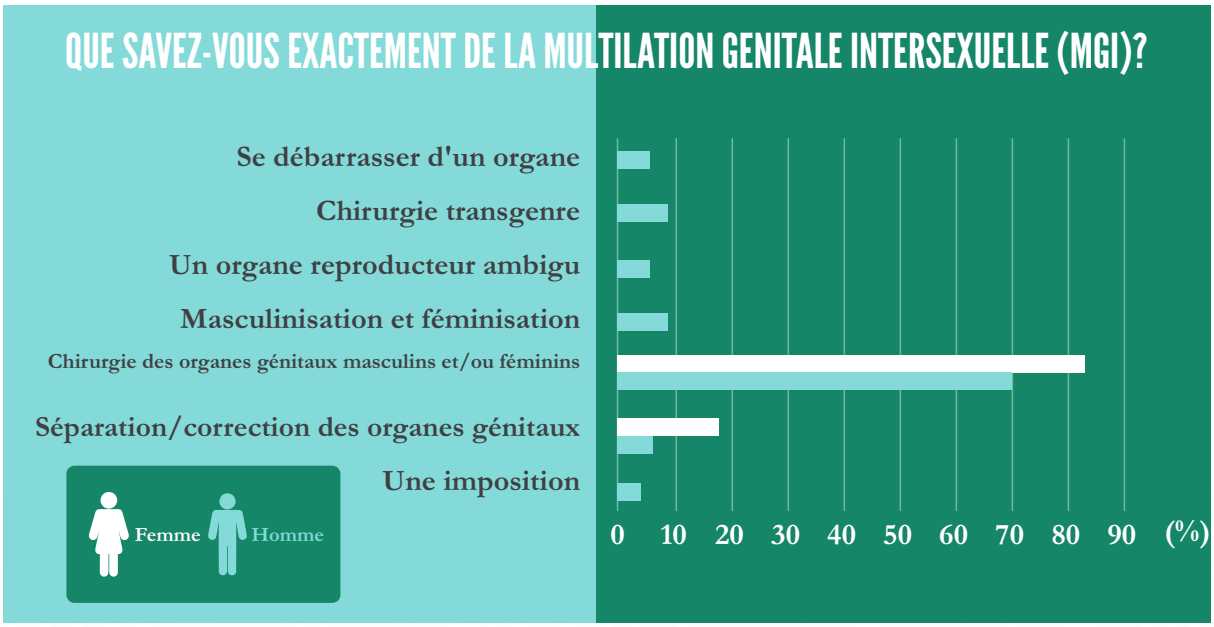


Figure 11: Réponses sur la connaissance des spécificités des MIG.

4.3. Cadre juridique protégeant les personnes intersexes contre les MIG

Les résultats concernant les connaissances des répondants sur les cadres juridiques relatifs aux MGI au Nigeria indiquent un manque important de sensibilisation et d'incertitude parmi les répondants. Une petite minorité (12 %) affirme être au courant des lois existantes qui traitent des MIG, tandis que la majorité (52 %) exprime son incertitude quant à l'existence de tels cadres juridiques. Une proportion (37%) affirme qu'il n'existe aucune mesure juridique pour lutter contre les mutilations génitales intersexes au Nigeria.

Cela suggère un manque d'accès à l'information ou une sensibilisation limitée aux MGI et aux protections juridiques connexes dans le pays. Ce manque de clarté peut contribuer à l'absence d'action ou de plaidoyer sur la question. En outre, le nombre de personnes interrogées affirmant l'existence de mesures juridiques indique qu'il peut y avoir une idée fausse ou une perception des MGI parce que le Nigeria ne dispose pas actuellement d'un cadre juridique concernant les MGI.

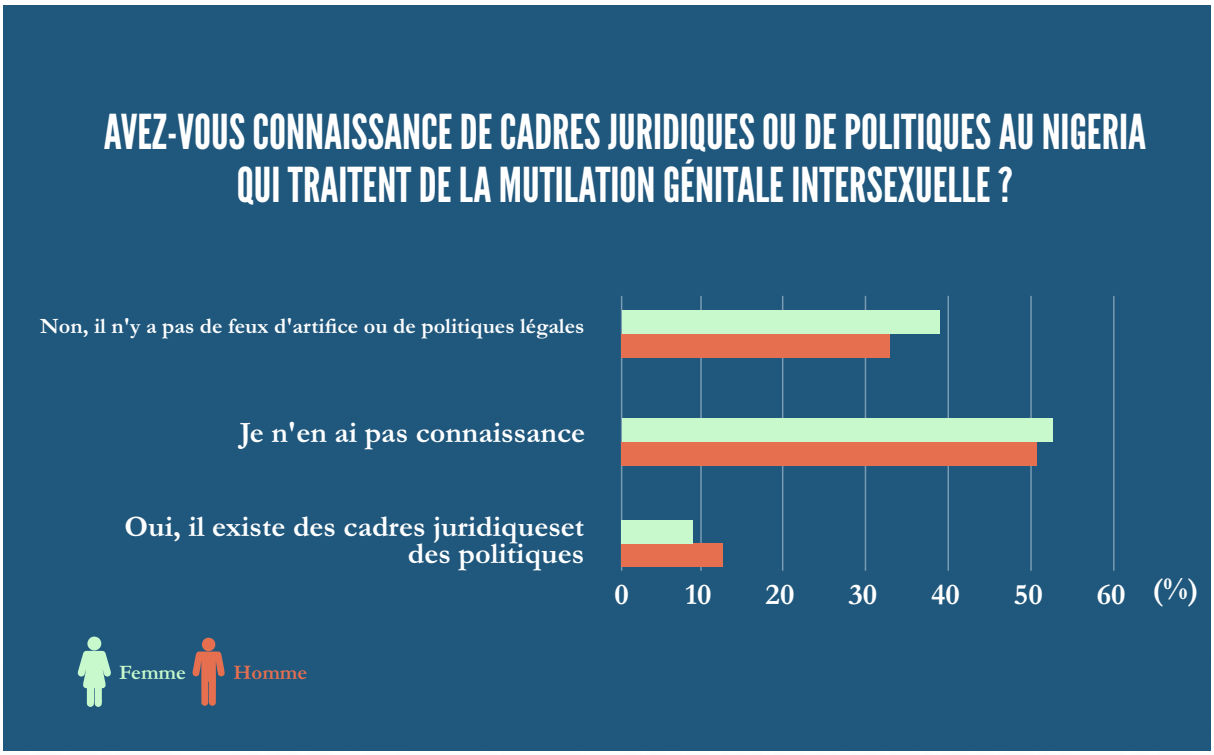


Figure 12: Responses on policies to address IGM.

4.3.1. Connaissance des défis auxquels sont confrontées les personnes intersexes au Nigeria

Les résultats du sondage suggèrent que les personnes interrogées sont relativement peu conscientes des difficultés rencontrées par les personnes intersexes dans leur vie quotidienne. Seules 32 % des personnes interrogées affirment être conscientes de ces difficultés, tandis que la majorité d'entre elles (68 %) déclarent ne pas en avoir connaissance. Cela indique un manque important de connaissances concernant les expériences et les difficultés que les personnes intersexes peuvent rencontrer dans leur vie quotidienne.

Lorsque l'on examine les résultats par sexe, les tendances restent cohérentes. Les répondants masculins et féminins affichent un niveau de sensibilisation similaire, 32 % des hommes et 33 % des femmes affirmant connaître les difficultés rencontrées par les personnes intersexes. La majorité des répondants des deux sexes, 68 % des hommes et 67 % des femmes, ont déclaré ne pas être au courant de ces difficultés. Ces résultats suggèrent qu'il n'y a pas de différence substantielle entre les hommes et les femmes en ce qui concerne la connaissance des difficultés rencontrées par les personnes intersexes.

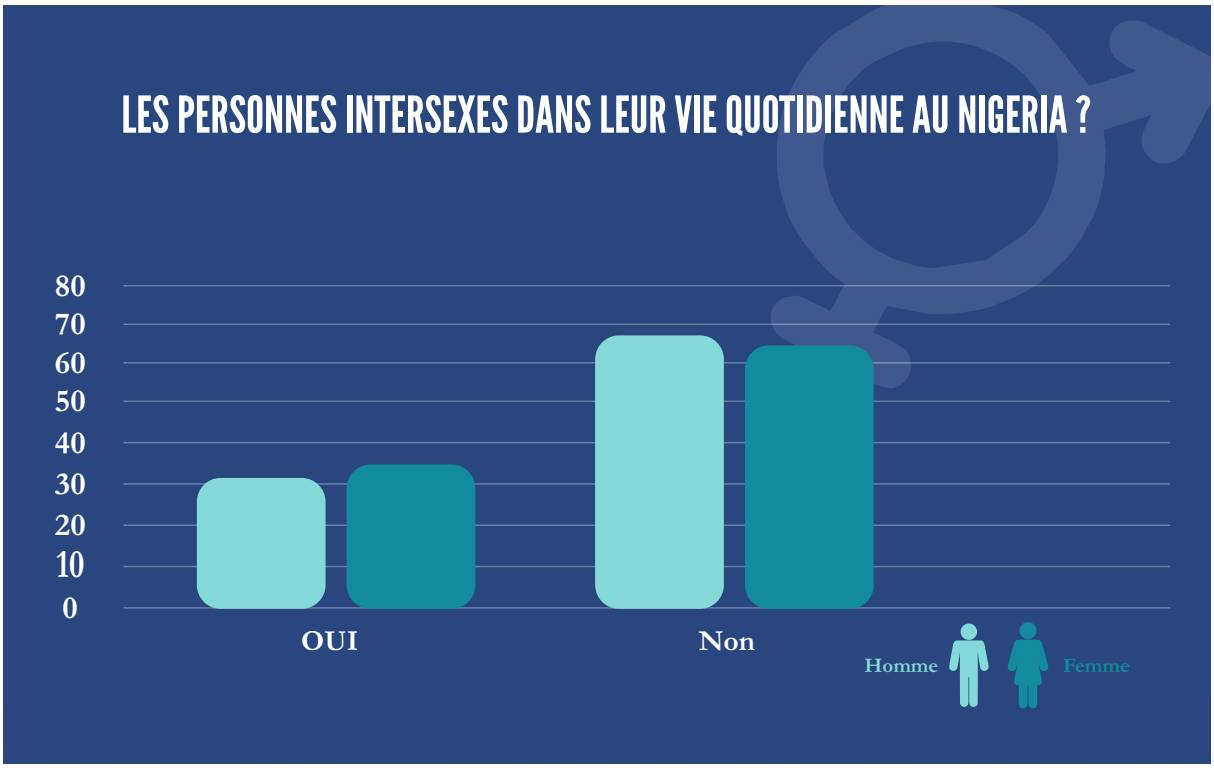


Figure 13: Réponses sur la connaissance des défis auxquels sont confrontés les intersexes.

4.4. Perception des mutilations génitales intersexes au Nigeria

Une vaste enquête de perception a été menée dans les six zones géopolitiques du Nigeria afin de mieux comprendre les attitudes et les perceptions de la société à l'égard des mutilations génitales intersexes (MGI). L'enquête a recueilli les réponses de 1000 participants, avec une répartition égale de 505 hommes et 495 femmes. Elle visait à explorer la prévalence, l'étendue et la portée des MIG au Nigeria, en recueillant les points de vue de personnes représentant différentes catégories démographiques.

Les personnes interrogées étaient réparties dans différents groupes d'âge, affiliations religieuses et régions géographiques du Nigeria. L'enquête a porté sur des jeunes (21 % de moins de 18 ans), de jeunes adultes (34 % de 18 à 24 ans), des personnes dans la force de l'âge (28 % de 25 à 34 ans et 13 % de 35 à 44 ans) et des segments plus expérimentés de la société (4 % de 45 à 54 ans). Cette répartition diversifiée des âges a contribué à une compréhension globale des pratiques d'IGM au sein des différentes générations au Nigeria.

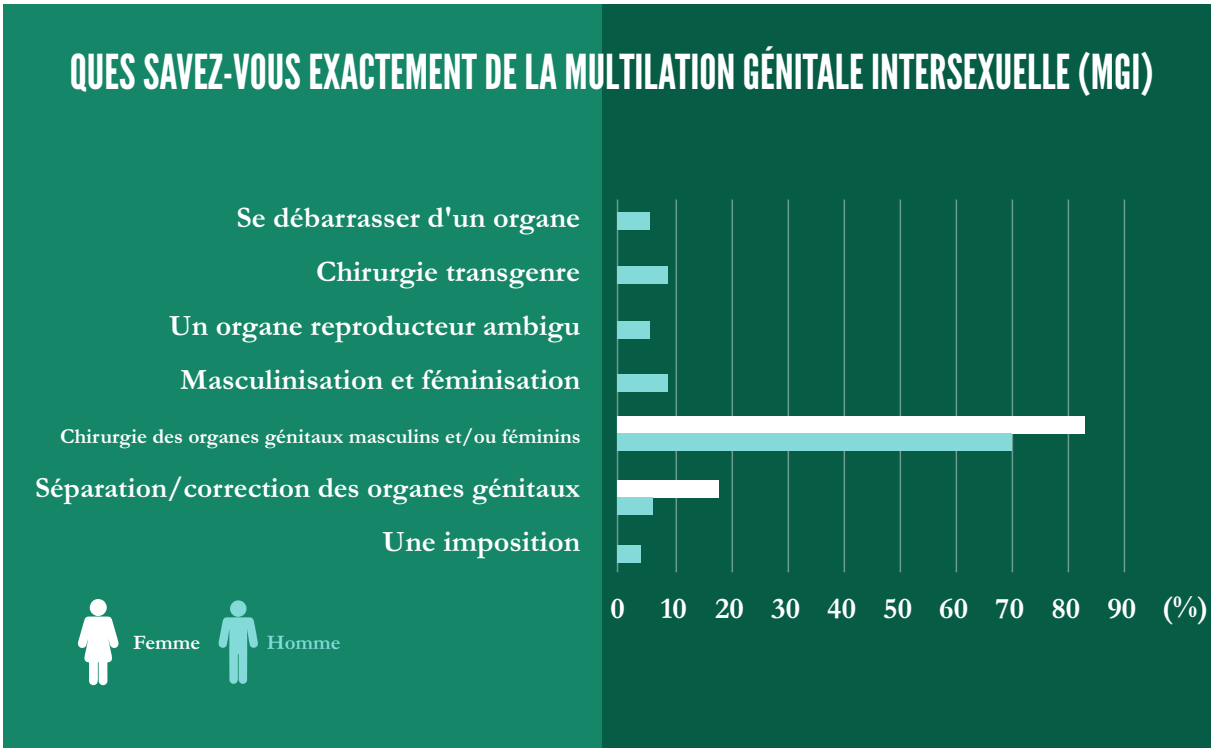


Figure 14: Responses on IGM perception

4.4.1. Connaissances personnelles des survivants des MIG

Les données relatives à la connaissance personnelle des survivants des MIG parmi les personnes interrogées révèlent des tendances intéressantes. Dans l'ensemble, seuls 12 % des personnes interrogées ont déclaré avoir une connaissance personnelle des survivants des MIG, tandis que la majorité d'entre elles (78 %) ont déclaré ne pas en avoir et que 10 % n'étaient pas sûres.

Il apparaît qu'un pourcentage plus élevé de femmes (22%) que d'hommes (5%) affirment avoir une connaissance personnelle des survivants de la MIG. Cette différence peut être attribuée à divers facteurs, notamment au fait que les femmes sont plus susceptibles d'avoir des relations personnelles ou d'avoir accès à des informations familiales sur les questions d'intersexuation et les survivants de la MGI.

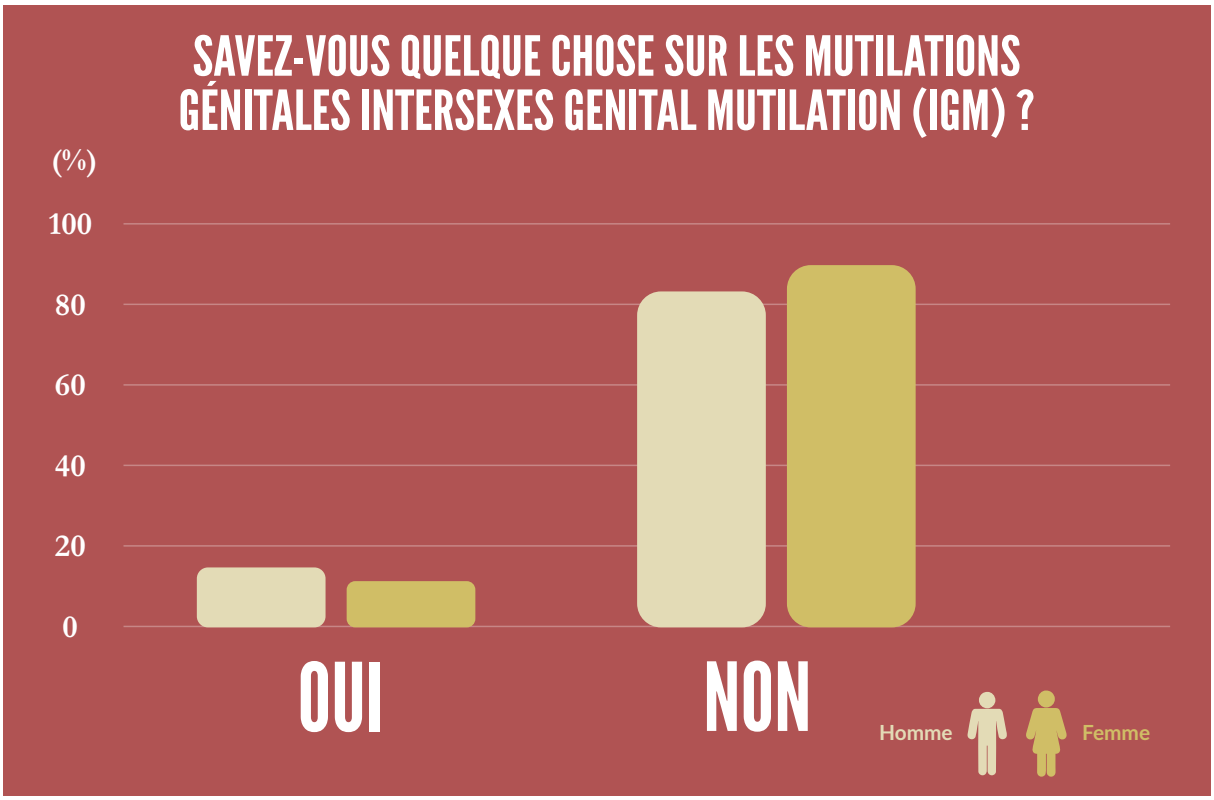


Figure 15: Connaissance des survivants des MIG

L'examen des données par groupes d'âge, comme le montre la figure 15, fait apparaître certaines tendances. Les répondants âgés de 18 à 24 ans et de 35 à 44 ans sont 10 % à affirmer avoir une connaissance personnelle des survivants des MIG, alors que la majorité des deux groupes d'âge (75 % pour les 18-24 ans et 80 % pour les 35-44 ans) nient avoir une telle connaissance. Le groupe des 25-34 ans a un pourcentage légèrement plus élevé (16%) de répondants affirmant avoir une connaissance personnelle, mais la majorité (80%) n'a toujours pas cette connaissance. Il est intéressant de noter que les répondants de la tranche d'âge 45-54 ans sont 0 % à affirmer avoir des connaissances personnelles, 50 % étant incertains et les 50 % restants refusant d'admettre qu'ils ont des connaissances. Cela suggère que la prise de conscience et la compréhension des expériences des survivants des MIG peuvent varier selon les groupes d'âge.

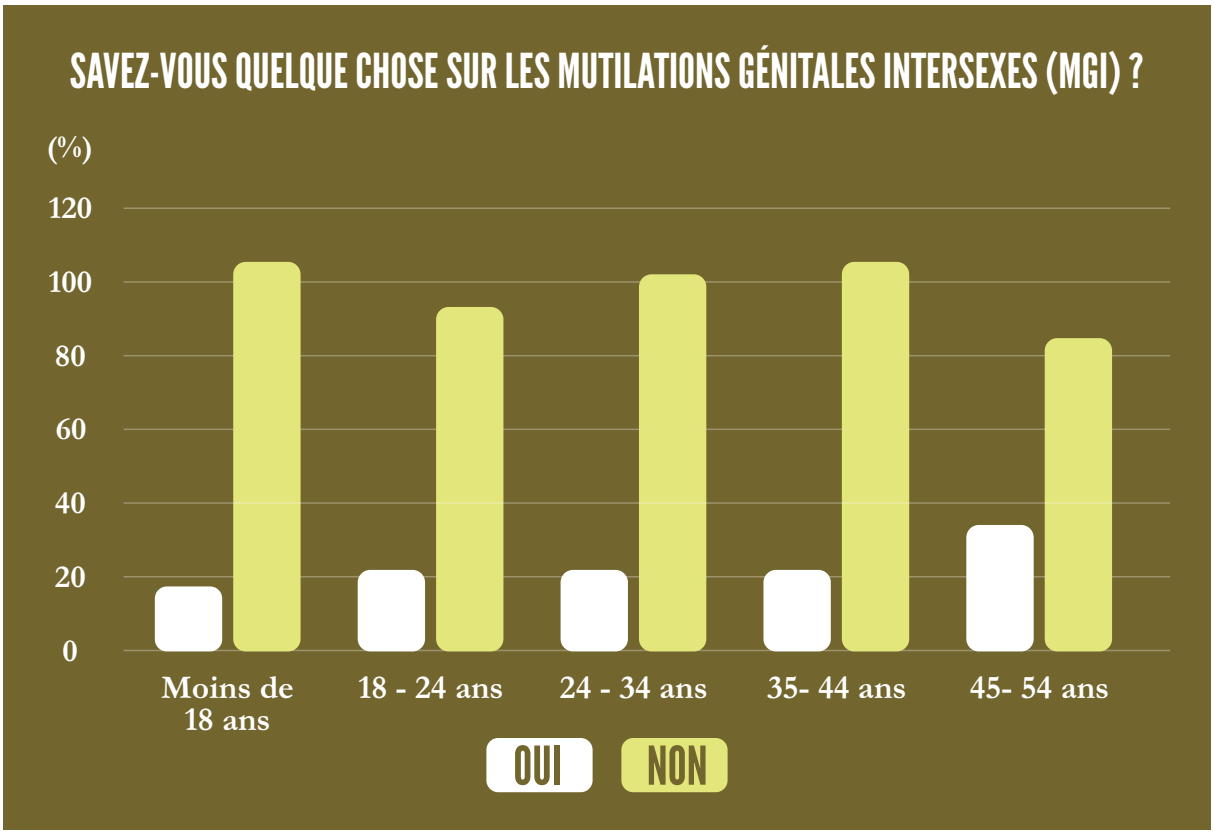


Figure 16: Connaissance de la MGI par groupe d'âge

4.4.2. Perception par le public des cadres juridiques protégeant les personnes intersexes contre les MIG

En ce qui concerne la connaissance des cadres juridiques relatifs aux MGI au Nigeria, les répondants font preuve d'incertitude et d'un manque de sensibilisation important. Une petite minorité (12 %) affirme être au courant des lois existantes qui traitent des MGI, tandis que la majorité (52 %) exprime son incertitude quant à l'existence de tels cadres juridiques. Une proportion (37%) affirme qu'il n'existe aucune mesure juridique pour lutter contre les mutilations génitales intersexes au Nigeria.

CONCLUSION

La visibilité, l'inclusion et la reconnaissance des personnes intersexes au Nigeria est un sujet complexe qui nécessite des approches urgentes et holistiques pour relever les défis auxquels sont confrontées ces personnes souvent marginalisées au Nigeria. Tout au long de cette recherche, nous avons découvert une série de problèmes, notamment l'accès limité aux soins de santé, à la reconnaissance juridique, à l'emploi, au logement, à l'éducation et aux droits de l'homme fondamentaux. Nous avons également exploré la portée, l'étendue et la prévalence de la MGI et découvert la perception du public - les mythes et les idées fausses sur les variations intersexes au Nigeria.

La pratique de la mutilation génitale intersexele a été mise en évidence comme un défi pour la vie et le bien-être des personnes intersexes au Nigeria. Cette pratique néfaste viole non seulement les droits de l'homme, mais exacerbe également les traumatismes physiques et psychologiques subis par les personnes intersexes. L'éradication des mutilations génitales intersexes est une étape essentielle vers la promotion du bien-être et des droits des personnes intersexes au Nigeria.

Une approche globale et coordonnée est essentielle pour relever les nombreux défis auxquels sont confrontées les personnes intersexes au Nigeria. Les agences gouvernementales, les organisations de la société civile, les prestataires de soins de santé, les éducateurs et la société dans son ensemble doivent collaborer pour promouvoir la visibilité, l'inclusion et la reconnaissance des personnes intersexes. Ce n'est qu'en adoptant une approche holistique des soins de santé, de l'éducation, du logement et des droits fondamentaux, tout en mettant fin à la MGI, que nous pourrons aspirer à créer une société où les personnes intersexes pourront vivre leur vie dans la dignité, à l'abri de la discrimination et avec des chances égales. Cette étude est un appel à l'action pour donner la priorité au bien-être holistique et aux droits des personnes intersexes au Nigeria.

RECOMMANDATIONS

Gouvernement et décideurs politiques



- Élaborer des cadres juridiques qui protègent les droits et l'autonomie des personnes intersexes, en particulier des politiques et des lignes directrices (y compris des lignes directrices cliniques) qui protègent et promeuvent les droits des personnes intersexes, des enfants intersexes et de leurs parents contre la chirurgie corrective non informée et non nécessaire.

- Le gouvernement au niveau fédéral et au niveau des États doit veiller à ce que les politiques stipulent que la chirurgie doit être retardée lorsqu'un enfant naît avec des organes génitaux ambigus s'il n'y a pas de conditions médicales nécessitant une attention immédiate ou des urgences.

- Mettre en place, dans les ministères et les organismes parapublics concernés, une unité ou un bureau dédié aux travailleurs sociaux formés pour fournir les conseils, le soutien (y compris psychosocial) et les ressources nécessaires et appropriés aux enfants intersexes et à leurs parents, en particulier à la naissance.

- Fournir des installations de soins de santé et des services de conseil spéciaux pour les enfants intersexes et leurs familles. Cela est essentiel pour répondre aux besoins médicaux uniques des enfants intersexes et de leurs familles.

- Prévoir des procédures administratives simples permettant aux personnes intersexes de modifier facilement leur nom et leur sexe sur un acte de naissance ou tout autre document juridique.

- Enquêter sur les violations des droits de l'homme commises à l'encontre des personnes intersexes et en assurer le suivi par l'intermédiaire des institutions nationales de défense des droits de l'homme, et veiller à ce que les victimes de ces violations aient accès à la justice et à des réparations.

- Veiller à ce que toutes les personnes intersexes et leurs familles bénéficient d'un soutien psychosocial soutenu par l'État, dans la mesure des ressources disponibles.

- Recueillir des données ventilées sur la situation des personnes intersexes au Nigeria et mettre en place une infrastructure de soins complète.

- Le gouvernement doit respecter le droit à l'autonomie sans discrimination fondée sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre réelles ou perçues des personnes intersexes.

- Interdire la discrimination à l'égard des personnes intersexes dans les domaines de l'éducation, des soins de santé, de l'emploi, des sports et de l'accès aux services publics,

et lutter contre cette discrimination en adoptant des lois et des politiques, en réexaminant les politiques existantes et en abrogeant toute loi afin de garantir la protection des droits des personnes intersexes.

- Restructurer le système qui met l'accent sur l'exigence du sexe/genre sur les certificats de naissance afin de permettre aux personnes intersexes de s'enregistrer sans tomber dans les deux binômes homme/femme.

Professionnels de la santé et travailleurs sociaux



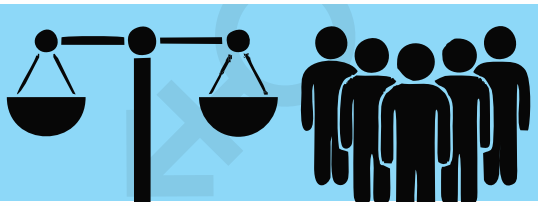
- Les professionnels de la santé et les travailleurs sociaux devraient être en première ligne pour défendre les services destinés aux personnes intersexes et à leurs familles.
  Les participants ont souligné la nécessité de rendre publique la question des personnes intersexes en faisant pression sur les législateurs pour qu'ils les protègent.

- Il est nécessaire de renforcer les capacités et de sensibiliser les professionnels de la santé et les travailleurs sociaux à l'intersexuation, aux conséquences néfastes de la MGI et d'autres procédures chirurgicales inutiles visant à "corriger", y compris une formation obligatoire sur les caractéristiques sexuelles et toutes les variantes d'intersexuation pour les travailleurs médicaux et sociaux au Nigéria.

- Une formation approfondie est nécessaire pour les professionnels de la santé et les travailleurs sociaux sur les caractéristiques sexuelles et la prise en charge des personnes intersexes, y compris l'étiquette médicale, les droits de l'homme et l'orientation sexuelle, l'identité et l'expression de genre.

- Veiller à ce que toutes les personnes intersexes et leurs familles bénéficient d'un soutien psychosocial soutenu par l'État, dans la mesure des ressources disponibles.

Société civile et militante des droits des personnes intersexes



- Continuer à plaider contre la discrimination des personnes intersexes dans les domaines de l'éducation, des soins de santé, de l'emploi, du sport et de l'accès aux services publics, et s'attaquer à cette discrimination.

- La société civile et les militants des droits des personnes intersexes doivent comprendre qu'une approche holistique est nécessaire pour relever les défis auxquels sont confrontées les personnes intersexes au Nigeria. Cette approche doit consister à demander des comptes au gouvernement tout en influençant les structures sociales telles que les espaces religieux et culturels.

- Continuer à plaider en faveur d'une éducation sexuelle complète afin d'exposer les générations futures à la véritable diversité de notre monde et de s'affranchir des binaires suprématistes blancs en matière de sexe et de genre.

- Continuer à former et à soutenir les professionnels de la santé sur la manière de répondre correctement aux besoins des personnes intersexes et des membres de leur famille immédiate sans violer les droits des personnes concernées.

REFERENCES

1. https://www.chr.up.ac.za/the-intersex-project
2. https://www.unswlawjournal.unsw.edu.au/article/fixed-at-birth-medical-and- legalerasures-ofintersex-variations
3. https://ihra.org.au/wp-content/uploads/key/Intersex-inclusion.pdf
4. https://www.chr.up.ac.za/images/researchunits/sogie/documents/Intersex_Fact_Sheet.pdf
5. https://www.reuters.com/article/us-kenya-lgbt-intersex-trfn-idUSKBN1XE1U9
6. https://book.coe.int/en/commissioner-for-human-rights/6683-pdf-human-rights-andintersex-people.html
7. https://intersexnigeria.org/resources/
8. https://ng.boell.org/en/2021/07/06/anyone-can-be-born-intersex-photo-portrait-storyintersexnigeria
9. https://www.unswlawjournal.unsw.edu.au/wp-content/uploads/2017/09/39-2-3.pdf
10. https://achpr.au.int/en/adopted-resolutions/resolution-promotion-and-protection-rightsintersex -persons
11. https://www.constituteproject.org/constitution/Nigeria_2011
12. https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/Compilation1.1en.pdf
13. https://en.wikipedia.org/wiki/Intersex_rights_in_South_Africa
14. https://www.knchr.org/our-work/special-interest-groups/intersex-persons-in kenya#:~:text=Article%2027%20of%20the%20Constitution, Rights%20as%20any%20ot her%20person.
15. https://humanrights.gov.au/our-work/employers/sexual-orientation-gender-identity-andinterse x-status-discrimination
16. Tsola Bassey Ekpokai (2017) INTERSEXUALITY AND DECISION MAKING OF NIGERIAN PARENTS A Thesis Presented to the Faculty of California State University, Stanislaus. https://scholarworks.calstate.edu/downloads/wh246s89w
17. As above.
18. Mavhandu-Mudzusi, Azwihangwisi. (2017). Impact of stigma and discrimination on sexual wellbeing of LGBTI students in a South African rural university. South African Journal of Higher Education. 10.20853/31-4-894.
19. The birth of an intersex child is emotionally traumatizing for parents (Nigerian) because the child's sexual ambiguity "violates" a deeply held socio cultural worldview, and because it brings out feelings of shame and guilt (Baqutayan, 2014). https://journalarrb.com/index.php/ARRB/article/download/25525/47748/

20. Shadiya Mohamed & Saleh Baqutayan 'The Psychological Distress and Coping Mechanisms among Intersexed Individuals" (2014) Annual Research & Review in Biology 4(19) SCIENCEDOMAIN international www.sciencedomain.org
21. Purohit and Another v The Gambia (2003) AHRLR 96 (ACHPR 2003)
22. https://achpr.au.int/en/adopted-resolutions/resolution-promotion-and-protection-rightsintersex -persons
23. Removal of sex education from curriculum: Is Nigeria scoring another own goal? https://guardian.ng/features/removal-of-sex-education-from-curriculum-is-nigeriascoring-another-own-goal/
24 https://gams.be/en/intersex-genital-mutilation/
T. Ekpokai, 'Intersexuaity and Decision Making of Nigerian Parents', https://scholarworks.calstate.edu/concern/theses/7h149q77f?locale=en , See also A. Fausto-Sterling, 'The five sexes', (1993) *The Sciences*, 33(2), 20-24; C. Migeon *et al*, 'Ambiguous genitalia with perineoscrotal hypospadias in 46, xy individuals: Long-term medical, surgical, and psychosexual outcome' (2002) *Pediatrics*, 110(3), 1-10.
25 A. Fausto-Sterling, 'The five sexes', (1993) *The Sciences*, 33(2), 20-24; see also . Ekpokai, 'Intersexuaity and Decision Making of Nigerian Parents', https://scholarworks.calstate.edu/concern/theses/7h149q77f?locale=en
26. https://scholarwoBall, H. L., & Hill, C. M. (1996). Reevaluating" twin infanticide". Current Anthropology, 37(5), 856-863.rks.calstate.edu/concern/theses/7h149q77f?locale=en
27 A. Puluka, (2015) 'Parent versus state: Protecting intersex children from cosmetic genital surgery' *Michigan State Law Review*, 2015(5), 2095-2141.